<u>תיקון מס׳ 1 להסכם שותפות מוגבלת</u>

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 18 בחודש יולי 2022

בין

שותפויות וקרנות אלטרנטיביות מבית אימפקט, שותפות מוגבלת, מספר שותפות 540297918
מרחוב המנופים 8, הרצליה
(להלן: "השותף הכללי")

<u>מצד אחד;</u>

לבין

הצדדים המפורטים <u>בנספח א׳</u> להסכם זה
כפי שיהיו מעת לעת
כולם כשותפים מוגבלים, לחוד וללא אחריות
וערבות הדדית ביניהם

<u>מצד שני;</u>

זכויות השותפות המוגבלת באימפקט נדל"ן אגד קרנות, שותפות מוגבלת, מספר שותפות 540307626 (להלן: "הזכויות" ו-"השותפות", בהתאמה) לא נרשמו ולא יירשמו למסחר לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), או לפי חוקי ניירות ערך של כל מדינה אחרת. הזכויות מוצעות למשקיעים ו/או ניצעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ולמספר משקיעים ו/או ניצעים שאינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק בכפוף להוראות החוק ולהוראות רשות ניירות ערך, לרכישה לצורך השקעה בלבד ואין להציען למכירה, שעבוד או העברה, אלא בכפוף להסכם זה, מסמכי ההצטרפות והחוק. לפיכך, רוכשי הזכויות צריכים לשאת בסיכון של החזקת הזכויות לפרק זמן כמפורט בהסכם זה.

השותפות אינה מהווה קרן להשקעות משותפות בנאמנות כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, השותף הכללי אינו בעל רישיון לניהול תיקים או ייעוץ השקעות והשותפות אינה מאושרת כגוף מורשה לניהול תיקים או לייעוץ השקעות ע"י גוף רגולטורי כלשהו, בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ו/או בהתאם לכל דין אחר החל.

תוכן האמור לעיל ולהלן אינו מהווה יעוץ משפטי, מיסויי או פיננסי למשקיע. על כל משקיע להתייעץ עם יועציו המקצועיים באשר לפן המשפטי, המיסויי, הפיננסי וכל יתר השיקולים שעל המשקיע לקחת בחשבון באשר להשקעתו בשותפות, לרבות בגין ניהולה, המבנה המשפטי שלה וכל עניין אחר הנוגע לשותפות.

שותף מוגבל איננו רשאי למכור, להעביר או לשעבד בכל דרך את זכויותיו בשותפות ללא הסכמת השותף הכללי בשותפות, בכפוף להוראות הסכם זה.

תוכן עניינים

1. כללי והגדרות 3
2. ארגון 7
3. הצטרפות לשותפות והגדלת סכום השקעה 8
4. הון השותפות והשקעה בו 9
5. הוצאות, דמי ניהול לשותף הכללי וחשבון הון 14
6. חלוקות; זקיפת רווחים והפסדים 15
7. דמי הצלחה לשותף הכללי 16
8. פדיון השקעה 17
9. השקעות 18
10. נטילת הלוואות 20
11. השותף הכללי 20
12. השותפים המוגבלים 22
13. אחריות, שיפוי וביטוח 22
14. סודיות 23
15. דיווחים 24
16. תחרות עם השותפות וניגוד עניינים 24
17. פירוק השותפות 24
18. העברת זכויות בשותפות 26
19. ענייני מס 27
20. FATCA 28
21. הצהרות השותפים המוגבלים וגורמי סיכון 29
22. הצהרות השותף הכללי 32
23. שינויים בהסכם השותפות 32
24. הוראות שונות 33

הואיל וביום 01.06.2021 השותפות הוקמה כשותפות מוגבלת על פי הסכם שותפות מוגבלת מיום 19.05.2021, בין השותף הכללי (כהגדרתו לעיל) ובין השותף המוגבל הראשוני (כהגדרתו להלן) (להלן: "**הסכם השותפות הראשוני**"), וכן על פי הוראות הפקודה (כהגדרתה להלן);

והואיל והצדדים מעוניינים להחליף את הסכם השותפות הראשוני בהסכם זה.

<u>לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:</u>

1. **<u>כללי והגדרות</u>**

1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. כותרות סעיפי הסכם זה הן לצרכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנות.

1.3. בהסכם זה: "לרבות" – לרבות אך מבלי לגרוע; "רשאי" – להבדיל מחייב.

1.4. כל תאריך הקבוע בהסכם זה, ואשר חל ביום שאינו יום עסקים, יחול או יפקע, וכל תקופת זמן הקבועה בהסכם זה והפוקעת ביום שאינו יום עסקים, תחול או תפקע, לפי העניין, ביום הבא אשר הוא יום עסקים.

1.5. בכל מקום בהסכם זה בו ישנה התייחסות לשיקול דעתו של השותף הכללי, הכוונה היא לשיקול דעת מוחלט ובלעדי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

1.6. בהסכם זה תיוחד למונחים הנקובים להלן המשמעות הנקובה בצידם כדלקמן:

"אדם"	-	יחיד, תאגיד או ישות משפטית אחרת;
"האדמיניסטרטור"	-	זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003 בע"מ או כל גוף אחר שימונה במקומה כאדמיניסטרטור לשותפות בהתאם להוראות הסכם זה;
"דמי הצלחה"	-	כהגדרתם בסעיף 7.1;
"דמי ניהול"	-	כהגדרתם בסעיף 5.2;
"הודעת פדיון"	-	כהגדרתה בסעיף 8.1;
"הוצאות השותפות"	-	כהגדרתן בסעיף 5.1.2;
"הזכאים לכיסוי"	-	כהגדרתם בסעיף 12.1;
"החלטה רגילה"	-	החלטה של השותפים המוגבלים, שאינם שותפים מפרים, השותף הכללי או צדדים קשורים לו, המחזיקים ביותר ממחצית מיחסי החלוקה;
"החלטה מיוחדת"	-	החלטה של השותפים המוגבלים, שאינם שותפים מפרים, השותף הכללי או צדדים קשורים לו, המחזיקים ביותר מ-85% מיחסי החלוקה;
"השקעות מקדמיות"	-	כהגדרתן בסעיף 9.6;
"ועדת ההשקעות"	-	כהגדרתה בסעיף 9.1;

"חברת הניהול"	-	א.י.מ. פאקט קרנות אלטרנטיביות בע"מ או כל גוף אחר שימונה במקומה כחברת ניהול לשותפות בהתאם להוראות הסכם זה;
"חוק ניירות ערך"	-	כהגדרתו במבוא להסכם זה;
"חשבון השותפות"	-	חשבון על שם השותפות אשר פרטיו כלולים במסמכי ההצטרפות, אשר ישמש את השותפות בפעילותה ו/או כל חשבון בנק אחר אשר ישמש את השותפות בפעילותה אשר השותף הכללי ייפתח על שם השותפות;
"חשבון הון"	-	כהגדרתו בסעיף 5.3;
"יום עסקים"	-	כל יום שבו מרבית הבנקים המסחריים בישראל פתוחים לביצוע עסקאות, למעט יום שישי (שלא ייחשב יום עסקים);
"יחידות"	-	יחידות רעיוניות נקובות באירו המקנות זכויות שותפות מוגבלת בשותפות, אשר יקבעו ויוקצו לשותפים המוגבלים כנגד ביצוע תרומות הון על ידם בהתאם להוראות הסכם זה;
"יחסי החלוקה"	-	במועד מסוים - יחס חלקיהם של כל השותפים המוגבלים (או של כל השותפים המוגבלים הרלוונטיים, ככל שצוין אחרת) באותו מועד, אשר יחושב וייקבע, מעת לעת, על ידי השותף הכללי או האדמיניסטרטור, על פי יתרת חשבון ההון של כל אחד מהשותפים המוגבלים (או של כל אחד מהשותפים המוגבלים הרלוונטיים, ככל שצוין אחרת) באותו מועד יחסית לסך יתרות חשבונות ההון של כל השותפים המוגבלים (או של כל השותפים המוגבלים הרלוונטיים, ככל שצוין אחרת) באותו מועד;
"יתרת סכום ההתחייבות"	-	לגבי כל שותף מוגבל במועד מסוים, סכום ההתחייבות של אותו שותף מוגבל בניכוי סכום ההשקעה של אותו שותף מוגבל;
"כתב הצטרפות"	-	כתב התחייבות בנוסח הכלול במסמכי ההצטרפות או בנוסח דומה באופן מהותי כפי שייקבע על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, שכל אדם המבקש לתת התחייבות השקעה ראשונה בהון השותפות יידרש לחתום עליו;
"כתב הצטרפות מקוצר"	-	כתב התחייבות בנוסח המצורף כ**נספח ג'** להסכם זה או בנוסח דומה באופן מהותי כפי שייקבע על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, שכל שותף מוגבל המבקש לתת התחייבות השקעה נוספת בהון השותפות יידרש לחתום עליו;
"מועד הערכת שווי"	-	תום יום העסקים האחרון בכל רבעון קלנדרי וכל יום עסקים אחר, כפי שיקבע השותף הכללי בתיאום מראש עם האדמיניסטרטור;
"מועד הצטרפות"	-	יום עסקים אחד לאחר כל מועד הערכת שווי (קרי, יום העסקים הראשון בכל רבעון קלנדרי ויום עסקים אחד לאחר כל מועד הערכת שווי שנקבע שלא בתום יום העסקים האחרון בחודש קלנדרי כלשהו, ככל שנקבע);
"מועד ההצטרפות הראשוני"	-	מועד ההצטרפות שבו יצטרפו לראשונה שותפים מוגבלים לשותפות;

"מועד חישוב דמי הצלחה"	-	תום יום העסקים האחרון בכל שנה קלנדרית ולגבי שותף פודה (ביחס ליחידות הנפדות בלבד), תום יום העסקים האחרון שיום עסקים אחד לאחריו הוא מועד הפדיון המבוקש של אותו שותף פודה;
"מועד פדיון"	-	יום עסקים אחד לאחר כל מועד הערכת שווי (קרי, יום העסקים הראשון בכל רבעון קלנדרי ויום עסקים אחד לאחר כל מועד הערכת שווי שנקבע שלא בתום יום העסקים האחרון בחודש קלנדרי כלשהו, ככל שנקבע);
"מחיר היחידה הנקי"	-	במועד מסוים - מחושב על ידי חלוקת שווי הנכסים הנקי (NAV) באותו מועד (כפי שנקבע במועד הערכת השווי האחרון) בסך היחידות (מכל סוג) שהוקצו על ידי השותפות נכון לאותו מועד בניכוי דמי הצלחה עבור כל יחידה שהצטברו עד לאותו מועד מהמנה האמורה;
"מטרת השותפות"	-	כהגדרתה בסעיף 2.4;
"מנהל הפירוק"	-	כהגדרתו בסעיף 17.3.1;
"מנהל ההשקעות"	-	השותף הכללי או כל אדם אחר אשר ייכנס בנעליו, בהתאם לשיקול דעתו של השותף הכללי. השותף הכללי ימסור לשותפים המוגבלים הודעה בכתב על אודות כל שינוי בזהות מנהל ההשקעות;
"מסמכי הצטרפות"	-	מסמכים בנוסח המצורף כ**נספח ב'** להסכם זה או בנוסח דומה באופן מהותי כפי שייקבע על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, שכל אדם המבקש לתת התחייבות השקעה ראשונה בהון השותפות יידרש לחתום עליהם;
"נושא משרה"	-	מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;
"נכסי המטרה"	-	קרנות השקעה פתוחות (open-end) וסגורות (close-end) מכל מין וסוג שהוא, בין אם פרטיות ו/או ציבוריות, הפועלות בתחום הנדל"ן, שהתאגדו בישראל או מחוץ לישראל.
"נכסי השותפות"	-	נכסי השותפות, לרבות נכסי המטרה בהם השקיעה השותפות (וכל עוד השותפות מחזיקה בהם), ומזומנים או שווי מזומנים המופקדים בחשבון השותפות;
"נכסים מיוחדים"	-	נכסים מנכסי המטרה בהם השקיעה השותפות שאין באפשרות השותפות, מכל סיבה שהיא, להנזיל ו/או לפדות אותם, לרבות במקרים שבהם הנזלה כאמור במהלך העסקים הרגיל של השותפות עלולה להיות לא מעשית ו/או אינה לטובת השותפות ו/או הנזלה כאמור על דרך מכירת נכסים כאמור היא במחיר שאינו מקובל על השותף הכללי לפי שיקול דעתו ו/או הנזלה כאמור אינה אפשרית בשל אי זמינות שוק משני למסחר בנכסים כאמור ו/או הנזלה כאמור אינה אפשרית בשל מנגנוני חריגת פדיונות (Gate) בנכסים כאמור ו/או הנזלה כאמור אינה אפשרית על פי דין, כולל חוקי איסור הלבנת הון או הנחיות של רשות מוסמכת;

"סכום ההשקעה"	-	לגבי כל שותף מוגבל במועד מסוים – סך כל תרומות ההון שביצע אותו שותף מוגבל, עד אותו מועד, מותאם בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות הוראות סעיפים 4.3.4(ב) ו-4.2.6 עד 4.2.8 (בשים לב לסעיף 4.2.9);
"סכום ההתחייבות"	-	לגבי כל שותף מוגבל במועד מסוים - הסכום שאותו שותף מוגבל התחייב להשקיע בהון השותפות בהתאם ובכפוף לסעיף 3.1, בתוספת כל סכום נוסף שאותו שותף מוגבל התחייב להשקיע בהון השותפות בהתאם ובכפוף לסעיף 3.1 ביחד עם סעיף 3.2, ככל שהתחייב כאמור, והכל בכפוף סעיף 4.2.3;
"סכום לחישוב דמי הצלחה"	-	לגבי כל תרומת הון של שותף מוגבל במועד חישוב דמי הצלחה - ההפרש בין השווי (טרם הפחתת דמי הצלחה) של אותה תרומת הון באותו מועד חישוב דמי הצלחה, לבין השווי של אותה תרומת הון בתחילת תקופת חישוב דמי הצלחה של אותה תרומת הון (שמסתיימת באותו מועד חישוב דמי הצלחה), ובלבד שאם הפרש כאמור הוא שלילי הסכום לחישוב דמי הצלחה יהיה אפס;
"הפקודה"	-	פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, כפי שתהיה מעת לעת או כל דין שיבוא תחתיה;
"פקודת מס הכנסה"	-	פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961;
"צד קשור"	-	לגבי אדם מסוים - כל יחיד, תאגיד או ישות משפטית אחרת, לפי העניין, הנמצא, במישרין או בעקיפין, בשליטתו של אותו אדם, השולט באותו אדם או הנמצא יחד עם אותו אדם תחת שליטה משותפת, ולגבי השותף הכללי ו/או חברת הניהול, לרבות כל נושא משרה בהם, ולגבי השותף הכללי ו/או חברת הניהול ו/או השותפות, למעט נכס מטרה שבו השקיעה השותפות שלא ייחשב צד קשור רק כתוצאה מהשקעה כאמור. לעניין זה, "**שליטה**" – כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;
"רואי החשבון"	-	PWC ישראל או כל משרד ראיית חשבון אחר בישראל כפי שיהיה מעת לעת, אשר ישכור השותף הכללי עבור השותפות, לפי שיקול דעתו;
"שווי הנכסים הנקי" (Net Asset Value)	-	במועד מסוים - השווי הכולל של כלל נכסי השותפות באותו מועד, בניכוי הוצאות והתחייבויות השותפות, והכל כפי שיחושב על ידי האדמיניסטרטור;
"השותפות"	-	כהגדרתה במבוא להסכם זה;
"השותף הכללי"	-	כהגדרתו במבוא להסכם זה ו/או כל אדם אחר שיכנס בנעליו בהתאם להוראות הסכם זה;
"שותף מפר"	-	כהגדרתו בסעיף 4.3.1;
"שותף פודה"	-	כהגדרתו בסעיף 8.1;
"השותפים"	-	השותף הכללי והשותפים המוגבלים;

"השותף המוגבל הראשוני"	-	טופ גאסטון החזקות בע"מ, ח.פ. 514766021;
"השותפים המוגבלים"	-	כהגדרתם בסעיף 2.1;
"השותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה"	-	כל השותפים המוגבלים אשר (1) נתנו התחייבות השקעה בהון השותפות במועד הצטרפות מסוים (קרי, הצטרפו כשותפים מוגבלים בשותפות או הגדילו את סכום התחייבות שלהם באותו מועד ההצטרפות); ו-(2) יתרת סכום התחייבות ההון שלהם אינה שווה לאפס;
"תקופת השותפות"	-	כהגדרתה בסעיף 2.6;
"תקופת חישוב דמי הצלחה"	-	לגבי כל תרומת הון - התקופה שסיומה במועד חישוב דמי הצלחה, ותחילתה במאוחר מבין (1) מועד ביצוע אותה תרומת הון או (2) מועד חישוב דמי הצלחה הקודם בגין אותה תרומת הון;
"תקופת הנעילה"	-	כהגדרתה בסעיף 8.3;
"תרומת הון"	-	לגבי כל שותף מוגבל - השקעה בפועל (בפעימה אחת) על ידי אותו שותף מוגבל של סכום מסוים בהון השותפות מתוך סכום ההתחייבות של אותו שותף מוגבל. יובהר, כי תרומות הון תתבצענה על ידי אותו שותף מוגבל אך ורק (1) בהתאם לסעיף 3.1(ג), עם הצטרפותו של אותו שותף מוגבל לשותפות, (2) בהתאם לסעיף 3.2 ביחד עם סעיף 3.1(ג), עם הגדלת סכום ההתחייבות של אותו שותף מוגבל, פעם אחת או יותר, ככל שאותו שותף מוגבל עשה כן, ו-(3) בהתאם לסעיף 4.2.2, על פי דרישות הון שתישלחנה לאותו שותף מוגבל;

2. <u>ארגון</u>

2.1. <u>הקמת השותפות והשותפים בה</u>

השותף הכללי מאשר בזאת כי השותפות נרשמה כשותפות מוגבלת על פי הוראות הפקודה, אשר בה הוא השותף הכללי והשותפים המוגבלים הם כל אדם אשר שמו, כתובתו וסכום ההתחייבות שלו מנויים ב<u>**נספח א'**</u> להסכם זה כפי שיעודכן מעת לעת (להלן: "**השותפים המוגבלים**").

הוראות הסכם זה תהווינה את תקנות השותפות המוגבלת כמשמעותן בסעיף 61 לפקודה.

2.2. <u>שם השותפות</u>

שם השותפות הוא "**אימפקט נדל"ן אגד קרנות, שותפות מוגבלת**", ובאנגלית "**Impact Real Estate Fund of Funds, Limited Partnership**". השותף הכללי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לשנות את שם השותפות מעת לעת, וככל שעשה כן ייתן על כך הודעה בכתב לשותפים המוגבלים.

2.3. <u>קניין רוחני</u>

כל הזכויות בשם השותפות, במוניטין, בידע ובקניין הרוחני, מכל מין וסוג שהוא, המשמשות או תשמשנה את השותפות בעסקיה (להלן: "**זכויות הקניין הרוחני**"), הן קניינו הבלעדי של השותף הכללי ו/או של צדדים קשורים לו, ולשותפות ו/או לשותפים המוגבלים אין ולא תהיינה כל זכויות בזכויות הקניין הרוחני.

2.4. <u>מטרת השותפות וסמכויותיה</u>

השותפות תפעל כאגד קרנות (Fund of Funds) שמטרתו להשיא תשואה לשותפים המוגבלים באמצעות השקעה בנכסי המטרה, בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, לרבות מדיניות ההשקעות ומגבלות ההשקעה כמפורט בסעיף 9.3 להלן (להלן: "**מטרת השותפות**").

בכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין, לשותפות, באמצעות השותף הכללי, יהיו כל הסמכויות והכוחות הנחוצים ו/או המועילים לשם הוצאה לפועל של מטרת השותפות.

2.5. מקום ניהול עסקי השותפות

מקום ניהול עסקי השותפות יהיה ברחוב המנופים 8, הרצליה. השותף הכללי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לשנות את מקום ניהול עסקי השותפות מעת לעת, וככל שעשה כן ייתן על כך הודעה בכתב לשותפים המוגבלים.

2.6. תקופת השותפות

השותפות תחל לפעול לתקופה בלתי מוגבלת החל ממועד רישומה בהתאם לפקודה, ותסתיים אך ורק אם תפורק על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי דין (להלן: "**תקופת השותפות**").

2.7. אדמיניסטרטור

נכון למועד חתימת הסכם זה, השותף הכללי התקשר בשם השותפות עם האדמיניסטרטור בהסכם אדמיניסטרציה (להלן: "**הסכם האדמיניסטרציה**"). האדמיניסטרטור יחל את תפקידו במועד שיוסכם בינו לבין השותף הכללי אשר לא יאוחר ממועד ההצטרפות הראשוני. השותף הכללי רשאי להחליף את האדמיניסטרטור לאדמיניסטרטור חלופי בכל עת לפי שיקול דעתו וללא צורך בקבלת אישור השותפים המוגבלים, ובלבד שלא יופחתו סמכויות האדמיניסטרטור החלופי כתוצאה מהחלפה כאמור.

לעניין סמכויות האדמיניסטרטור ודרכי מינויו ו/או החלפתו, יחולו הוראות הסכם האדמיניסטרציה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם האדמיניסטרציה, סמכויותיו של האדמיניסטרטור יהיו בין השאר: (1) ניהול מרשם פנימי של השותפים המוגבלים; (2) חישוב רבעוני של חשבון ההון של כל שותף מוגבל; ו-(3) שימוש כמורשה חתימה בחשבון השותפות ביחד עם השותף הכללי.

2.8. מטבע השותפות

כל הסכומים הנקובים בהסכם זה וכל הפעולות הכספיות לפיו, לרבות מתן התחייבות השקעה בהון השותפות, ביצוע תרומת הון ופדיון יחידות, יחושבו ויבוצעו באירו.

3. הצטרפות לשותפות והגדלת סכום השקעה

3.1. הצטרפות לשותפות

השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, ובכפוף לכך שלא קיימים בשותפות שותפים מוגבלים עם התחייבות פתוחה, לצרף כל אדם כשותף מוגבל בשותפות וכצד להסכם זה (להלן: "**שותף מצטרף**") במועד ההצטרפות המבוקש על ידי אותו שותף מצטרף (להלן, בסעיף 3.1 זה: "**מועד ההצטרפות המבוקש**"), בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

(א) השותף המצטרף –

(1) חתם על כתב הצטרפות (הכלול במסמכי ההצטרפות), וציין בו את הסכום שהוא מתחייב להשקיע בהון השותפות;

(2) חתם על יתר מסמכי ההצטרפות, ומסר את כל המידע והמסמכים הנדרשים כמפורט בהם; ו-

(3) חתם על כל מסמך אחר שיידרש על ידי השותף הכללי, ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו, כתנאי להצטרפותו של השותף המצטרף כשותף מוגבל בשותפות.

(ב) השותף הכללי, בחתימה על אישור השותף הכללי הכלול בכתב ההצטרפות של השותף המצטרף –

(1) אישר את הסכום שהשותף המצטרף מתחייב להשקיע בהון השותפות או סכום נמוך יותר בהתאם לשיקול דעתו (להלן, הסכום שאושר: "**סכום ההתחייבות המאושר**"); ו-

(2) אישר את הצטרפותו של השותף המצטרף כשותף מוגבל בשותפות, במועד ההצטרפות המבוקש, בסכום ההתחייבות המאושר.

(ג) לא יאוחר משלושה (3) ימי עסקים לפני מועד ההצטרפות המבוקש, השותף המצטרף ביצע תרומת הון בסכום המהווה 10% או שיעור גבוה יותר מתוך סכום ההתחייבות המאושר, בהתאם להודעה שתימסר לו לכל המאוחר עם אישור הצטרפותו לשותפות כאמור בס"ק (ב) לעיל, ובלבד ששיעור גבוה כאמור יהיה זהה ביחס לכל השותפים המצטרפים שנתנו התחייבות להשקיע בהון השותפות במועד ההצטרפות המבוקש (להלן: "**תרומת ההון הראשונית**"). על ביצוע תרומת הון הראשונית יחול סעיף 4.2.2(ג), בשינויים המחויבים. הודעה כאמור תישלח לשותף המצטרף בדואר אלקטרוני לפי כתובת הדואר האלקטרוני שלו או של איש קשר שלו שהוא מסר לשותפות בכתב ההצטרפות שלו, ותכלול את פרטי חשבון השותפות אליו יש להעביר את סכום תרומת ההון הראשונית.

יובהר, כי אין כל מניעה שהשותף המצטרף יבצע את תרומת ההון הראשונית בטרם התקיים התנאי שבס"ק (ב) לעיל, וזאת, על אף האמור לעיל, בהתבסס על הסכום שהשותף המצטרף התחייב להשקיע בהון השותפות כפי שמולא בכתב ההצטרפות שלו בהתאם לס"ק (א) לעיל, ובלבד שככל שלאחר ביצוע תרומת ההון הראשונית כאמור, סכום ההתחייבות המאושר של השותף המצטרף יהיה נמוך מהסכום שהשותף המצטרף התחייב להשקיע בהון השותפות כפי שמולא בכתב ההצטרפות שלו כאמור, וזאת בהתאם לס"ק (ב)(1) לעיל (קרי, בשל כך שהשותף הכללי אישר סכום נמוך יותר מהסכום שהשותף המצטרף התחייב להשקיע בהון השותפות כפי שמולא בכתב ההצטרפות של השותף המצטרף), אזי לשותף המצטרף יושב הסכום שהוא שילם בעודף.

בכפוף להתקיימות כל התנאים לעיל, יצורף השותף המצטרף כשותף מוגבל בשותפות, ביחס לסכום ההתחייבות המאושר, במועד ההצטרפות המבוקש.

התחייבות השקעה ראשונה בהון השותפות תהיה בסכום שלא יפחת מ-300,000 אירו, אלא אם כן השותף הכללי יקבע אחרת ביחס לשותף מצטרף מסוים בהתאם לשיקול דעתו.

3.2. <u>הגדלת סכום ההתחייבות</u>

השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להתיר לכל שותף מוגבל (קיים) להגדיל את סכום ההתחייבות שלו, במועד ההצטרפות המבוקש על ידי אותו שותף מוגבל. במקרה זה, הגדלת סכום ההתחייבות של השותף המוגבל תיחשב כהצטרפות לשותפות של השותף המוגבל ביחס לסכום הנוסף שהוא מתחייב להשקיע בהון השותפות והשותף המוגבל ייחשב שותף מצטרף ביחס לסכום הנוסף כאמור, ויחולו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 3.1 לעיל (הצטרפות לשותפות) ביחס לסכום הנוסף כאמור, בשינויים המחויבים ובשינוי הבא: במקום לחתום על מסמכי הצטרפות, לרבות כתב הצטרפות, השותף המוגבל חתם על כתב הצטרפות מקוצר, וציין בו את הסכום הנוסף שהוא מתחייב להשקיע בהון השותפות.

כל התחייבות ההשקעה נוספת בהון השותפות תהיה בסכום שלא יפחת מ-50,000 אירו, אלא אם כן השותף הכללי יקבע אחרת ביחס לשותף מוגבל מסוים בהתאם לשיקול דעתו.

יובהר, כי השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לאפשר לשותף מוגבל להגדיל את סכום ההתחייבות שלו, מספר פעמים, בהתאם לשיקול דעתו.

4. **<u>הון השותפות והשקעה בו</u>**

4.1. <u>הון השותפות</u>

הון השותפות יהיה מורכב מסך כל סכומי ההשקעה של כל השותפים המוגבלים שישקיעו בהון השותפות מעת לעת בהתאם להסכם זה, בתוספת הון השותפות במועד הקמתה.

4.2. <u>השקעה בהון השותפות</u>

4.2.1. כל אחד מהשותפים המוגבלים מתחייב לבצע תרומות הון עד שיתרת סכום ההתחייבות שלו תהיה שווה לאפס. יובהר, כי תרומות הון תתבצענה על ידי כל אחד מהשותפים המוגבלים אך ורק (1) בהתאם לסעיף 3.1(ג) לעיל, עם הצטרפותו לשותפות של אותו שותף מוגבל, (2) בהתאם לסעיף 3.2 לעיל ביחד עם סעיף 3.1(ג) לעיל, עם הגדלת סכום ההתחייבות של אותו שותף מוגבל, פעם אחת או יותר, ככל שאותו שותף מוגבל עשה כן, וכן בהתאם לסעיף 4.2.2 להלן, על פי דרישות הון שתישלחנה לאותו שותף מוגבל.

4.2.2. <u>דרישות הון</u>. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובאמצעות האדמיניסטרטור, לשלוח לכל אחד משותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה, מעת לעת במהלך תקופה של 24 חודשים לאחר מועד הצטרפותו של אותו שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה, הודעות בכתב, לפיהן אותו שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה נדרש לבצע תרומות הון בסכומים, במועדים ובאופנים כמפורט בהודעות כאמור (להלן, כל אחת: "**דרישת הון**").

דרישות הון תישלחנה לכל אחד מהשותפים המוגבלים בדואר אלקטרוני לפי כתובת הדואר האלקטרוני של אותו שותף מוגבל או של איש קשר שלו שהוא מסר לשותפות בכתב ההצטרפות שלו, והן תיחשבנה כאילו נתקבלו על ידי אותו שותף מוגבל במועד משלוחן. כל דרישת הון תכלול את פרטי חשבון השותפות אליו יש להעביר את סכום תרומת ההון.

על תרומת הון הנדרשת מאת שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה על פי כל דרישת הון יחולו ההוראות הבאות:

(א) בכפוף לסעיף 4.3.8 להלן, סכום תרומת ההון ייקבע בהתאם לחלקו היחסי של השותף המוגבל עם התחייבות פתוחה בסך תרומות ההון הנדרשות מאת כל השותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה באותו מועד, שיחושב בהתאם ל-(x) סכום שאותו שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה התחייב להשקיע בהון השותפות אשר ביחס אליו הוא בגדר שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה, מתוך (y) סך סכומי ההתחייבות של כל השותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה אשר ביחס אליהם הם בגדר שותפים מוגבלים עם התחייבות פתוחה. יובהר, כי סך תרומות ההון כאמור ייקבע בהתאם לשיקול דעתו של השותף הכללי.

סכום תרומת הון מזערי הוא 25,000 אירו, אלא אם כן השותף הכללי יקבע אחרת בהתאם לשיקול דעתו.

(ב) המועד האחרון להעברת סכום תרומת ההון יחול לא פחות מעשרה (10) ימי עסקים ולא יותר מארבעה עשר (14) ימי עסקים לאחר מועד משלוח דרישת ההון (קרי, השותף הכללי לא יהיה רשאי לשלוח דרישות הון בהתראה של פחות מעשרה (10) ימי עסקים) ויותר מארבעה עשר (14) ימי עסקים.

(ג) סכום תרומת ההון יועבר באירו בדרך של העברה בנקאית לחשבון השותפות או בכל דרך אחרת שתפורט בדרישת ההון. השותף המוגבל עם התחייבות פתוחה יישא בעמלות הבנקאיות וההוצאות הכרוכות בהעברת סכום תרומת ההון לחשבון השותפות, כך שסכום הנטו שיגיע לחשבון השותפות לא יפחת מהסכום הנדרש בדרישת ההון.

4.2.3. יובהר, כי השותף הכללי לא מחויב לשלוח דרישות הון ביחס למלוא סכום ההתחייבות של כל אחד מהשותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה. בהתאם, השותף הכללי יהיה רשאי להקטין את סכום ההתחייבות כאמור, בשיעור זהה בין כל השותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה, ביחס לאותו חלק מסכום ההתחייבות כאמור שהוא החליט לא לשלוח דרישות הון ביחס אליו.

4.2.4. <u>הקצאת יחידות בגין תרומות הון</u>

4.2.4.1. הקצאת יחידות לשותף מוגבל בגין תרומת ההון שיבצע בסמוך למועד ההצטרפות שבו הצטרף כשותף מוגבל בשותפות או הגדיל את סכום ההתחייבות שלו, תתבצע באותו מועד הצטרפות, בהתאם למחיר היחידה הנקי באותו מועד הצטרפות אשר ייקבע בהתאם לשווי הנכסים הנקי כפי שחושב במועד הערכת השווי שחל יום עסקים אחד קודם לאותו מועד הצטרפות.

4.2.4.2. הקצאת יחידות לשותף מוגבל בגין כל אחת מתרומות ההון שיבצע על פי דרישות הון, תתבצע במועד ביצוע אותה תרומת הון, בהתאם למחיר היחידה הנקי במועד ביצוע אותה תרומת ההון אשר ייקבע בהתאם לשווי הנכסים הנקי כפי שחושב במועד הערכת השווי האחרון שחל קודם למועד ביצוע אותה תרומת הון.

4.2.5. ככל ששותף מוגבל עם התחייבות פתוחה כלשהו יהיה זכאי לקבלת חלוקה מהשותפות בתקופה שבין המועד שבו נשלחה אליו דרישת הון לבין מועד ביצוע תרומת ההון על פיה (להלן: "**שותף זכאי**"), השותף הכללי יהיה רשאי, במתן הודעה בכתב לשותף הזכאי, לקזז את סכום החלוקה לו זכאי השותף הזכאי (לאחר ניכוי המס הנדרש בקשר לאותה חלוקה) מתוך סכום תרומת ההון כאמור. סכום החלוקה שקוזז כאמור ייחשב כסכום שחולק לשותף הזכאי ובהתאם לכך השותף הזכאי יידרש להעביר בפועל לידי השותפות את סכום תרומת ההון כאמור בניכוי סכום החלוקה שקוזז כאמור. יובהר, כי לעניין הסכם זה, סכום תרומת הון כאמור, בטרם הקיזוז, ייחשב כסכום שהושקע בפועל על ידי אותו שותף מוגבל.

4.2.6. <u>ביטול או שינוי דרישת הון</u>: השותף הכללי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להודיע לכל אחד מהשותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה, על ביטול או שינוי דרישת הון שנשלחה לאותו שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה, עד למועד האחרון לביצוע תרומת ההון על פיה, ובלבד שבמקרה שדרישת הון כאמור שונתה באופן שתרומת ההון הנדרשת על פיה תגדל בסכום מסוים, אזי המועד האחרון להעברת סכום כאמור יחול לא פחות מחמישה (5) ימי עסקים ולא יותר מתשעה (9) ימי עסקים לאחר מועד משלוח הודעה כאמור. ככל שדרישת הון כאמור בוטלה או שונתה באופן שסכום תרומת ההון הנדרש על פיה הופחת בסכום מסוים, ואותו שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה כבר ביצע את תרומת ההון כאמור, אזי לאותו שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה יושב (שלא על דרך חלוקה) מלוא סכום תרומת ההון או הסכום שבו הוא הופחת, בהתאמה.

4.2.7. <u>השבת תרומות הון</u>. במקרה שהשותף הכללי יחליט, לפי שיקול דעתו, כי סך תרומות ההון שבוצעו על ידי השותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה (בסבב אחד), כולו או חלקו, לא נדרש יותר לשם ביצוע המטרה שלשמה הן בוצעו, וזאת תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מהמועד האחרון לביצוען, אזי השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להשיב סך כאמור, כולו או חלקו (שלא על דרך חלוקה), לשותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה, פרו-רטה בהתאם לתרומות ההון שהם ביצעו.

4.2.8. <u>השבת תרומות הון במקרה של השבת סכומים שהושקעו בנכס מטרה</u>. במקרה שנכס מטרה כלשהו שבו השקיעה השותפות ישיב (שלא על דרך חלוקה) לשותפות סכום כלשהו שהשותפות השקיעה בהון של אותו נכס מטרה, כולו או חלקו, אזי השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להשיב סכום כאמור, כולו או חלקו (שלא על דרך חלוקה), לשותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה, פרו-רטה בהתאם לתרומות ההון שהם ביצעו אשר באמצעותן השותפות השקיעה סכום כאמור בהון של אותו נכס מטרה.

4.2.9. למען הסר ספק יובהר, כי השבה לשותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה בהתאם לסעיפים 4.2.6 עד 4.2.8 לעיל לא תיחשב כחלוקה, והסכום שיושב לכל אחד מהשותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה בהתאם לסעיפים כאמור ייחשב כסכום אשר מלכתחילה לא הושקע על ידי אותו שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה בהון השותפות (ויהיה כפוף לדרישות הון). בהתאם, סכום ההשקעה של אותו שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה יופחת בסכום שהושב כאמור, ויתרת סכום ההתחייבות של אותו שותף מוגבל עם התחייבות פתוחה תגדל בסכום שהושב כאמור. למען הסר ספק יובהר, כי השבה כאמור לא תהיה כפופה לניכוי מס במקור.

4.2.10. לא יהיה בקבלת סכומים כלשהם על ידי שותף מוגבל מאת השותפות בהתאם להסכם זה כדי לגרוע בצורה כלשהי מחובת אותו שותף מוגבל להמשיך לבצע תרומות הון עד שיתרת סכום ההתחייבות שלו תהיה שווה לאפס. היה והפר שותף מוגבל את התחייבותו לבצע תרומות הון, לא יהיה בכך כדי לאפשר לשותף מוגבל אחר להימנע מביצוע ו/או לדחות את ביצוע תרומות ההון שלו כנדרש על פי הסכם זה.

4.2.11. שותף מוגבל לא יידרש להוסיף ולהשקיע סכומים נוספים בהון השותפות ו/או להעביר סכומים נוספים לידי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או מי מטעמם לאחר שיתרת סכום ההתחייבות שלו תהיה שווה לאפס, ולא יהיה אחראי לחובותיה ולהתחייבויותיה של השותפות מעבר לסכום ההתחייבות שלו, והכל בכפוף להוראות הפקודה ו/או כל דין אחר אשר אינן ניתנות להתניה ו/או בכפוף להוראות הסכם זה, לרבות סעיף 7.10 להלן (השבת חלוקות).

4.2.12. לשותפות ו/או לשותף הכללי ו/או לכל צד קשור להם לא תהיה אחריות ו/או מחויבות כלשהי כלפי שותף מוגבל כלשהו ביחס להחזר יתרת חשבון ההון של אותו שותף מוגבל, ולשום שותף מוגבל לא תהיה זכות כלשהי לדרוש החזר של סכום ההשקעה שלו ו/או תשואה בגין סכום ההשקעה שלו. שותף מוגבל לא יהיה זכאי לקבל ריבית ו/או הצמדה בגין סכום ההשקעה שלו.

4.3. <u>הפרת התחייבות השקעה בהון השותפות</u>

4.3.1. ככל ששותף מוגבל יפר את התחייבותו להשקיע בהון השותפות בכך שלא יעביר את סכום תרומת ההון שהוא נדרש לבצע, במלואו או חלקו, במועד שבו הוא נדרש להעביר סכום כאמור (להלן: "**שותף מפר**", ולגבי סכום כאמור שלא הועבר במלואו או חלקו, "**סכום בפיגור**"), יהיה השותף הכללי רשאי להטיל על אותו שותף מפר, לפי שיקול דעתו, את הסנקציות המפורטות בסעיף 4.3 זה להלן, כולן או חלקן.

4.3.2. סכום בפיגור יישא ריבית בשיעור השנתי המרבי הנהוג כריבית חריגה בחשבונות מט"ח בבנק הפועלים בע"מ (להלן: "**ריבית פיגורים**"). בנוסף, שותף מפר ישלם לשותפות את כל ההוצאות (ובכלל זה, שכ"ט עורכי דין) שהוצאו על ידי השותפות ו/או השותף הכללי לצורך אכיפת ביצוע תשלום הסכום בפיגור (להלן: "**הוצאות גבייה**"), וכן ישפה את השותפות בכל הנזקים שיגרמו לה בעקבות הפרת התחייבותו להשקיע בהונה. מובהר בזאת, כי ריבית הפיגורים והחזר הוצאות הגבייה שישולמו על ידי אותו שותף מפר לשותפות כאמור לעיל לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב סכום ההשקעה של אותו שותף מפר ולא יפחיתו את יתרת סכום ההתחייבות של אותו שותף מפר; והשותף הכללי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להשתמש בכספים אלה בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות, לצורך ביצוע השקעות, תשלום הוצאות השותפות (לרבות דמי ניהול) ותשלום התחייבויות השותפות, הקיימות ו/או הצפויות.

4.3.3. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לקזז בכל עת, מכל תשלום אשר שותף מפר זכאי לו מהשותפות, את הסכום בפיגור, בצירוף ריבית הפיגורים והוצאות הגבייה בגינו, וכל נזק או הפסד שייגרם לשותפים או לשותפות עקב הפרת הסכם זה על ידי אותו שותף מפר. ריבית הפיגורים, הוצאות הגבייה וכל נזק או הפסד כאמור, יחויבו במלואם בחשבון ההון של אותו שותף מפר.

4.3.4. ככל ששותף מפר לא יעביר את מלוא הסכום בפיגור בצירוף ריבית הפיגורים והוצאות הגבייה בגינו, לידי השותפות, עד לתום חמישה (5) ימי עסקים לאחר המועד שהסכום בפיגור אמור היה להיות מועבר, השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לאכוף כנגד אותו שותף מפר את כל אחד מן הסעדים המפורטים להלן, לחוד או במצטבר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר השותפות זכאית לו, על פי כל דין:

(א) לאכוף את ביצוע תשלום הסכום בפיגור על ידי השותף המפר, וכן את ריבית הפיגורים והחזר ההוצאות בגינו.

(ב) להפחית את חשבון ההון של השותף המפר בסכום הגבוה מבין ("**סכום קנס הפיגור**"): (א) 100% מיתרת חשבון ההון של השותף מפר עובר לאותו מועד; ו- (ב) 100% מסכום ההשקעה של השותף המפר נכון לאותו מועד, ויחולו הוראות סעיף 4.3.5 להלן.

(ג) לגרום לשותפות לעכב כל חלוקה לשותף המפר, עד למועד החלוקה של יתרת נכסי השותפות או עד למועד קרוב יותר, כפי שיקבע השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו (להלן: "**החלוקות המוחזקות**"). כל החלוקות המוחזקות ו/או ההכנסות בגינן, תשמשנה את השותפות לכל מטרה והשותפות והשותף הכללי לא יישאו באחריות כלשהי כלפי השותף המפר לגבי החלוקות המוחזקות, השימוש בהן, ירידת ערכן או אובדנן. למען הסר ספק מובהר, כי אלא אם הוחלט אחרת על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, החלוקות המוחזקות לא תיחשבנה כהשקעה של השותף המפר בהון השותפות או כמקטינות את יתרת סכום ההתחייבות של השותף המפר כלפי השותפות והשותף הכללי לא יידרש להתייחס אליהן ככאלה.

(ד) לשותף המפר לא תהיינה זכויות הצבעה בשותפות וכל זכות מיוחדת שהוענקה לשותף מפר בקשר עם השקעתו תבוטל לאלתר, אלא אם תתקבל הסכמתו של השותף הכללי בכתב שלא לבטלה.

(ה) השותף הכללי יהיה רשאי לזקוף רווחים והפסדים של השותפות לשותף המפר, כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ומשיקול הדעת של השותף הכללי, הוא יהיה רשאי לבצע ייחוס של הפסדים מסוימים לשותף המפר כאילו לא הופחת חלקו של השותף המפר בשותפות, והוא יהיה רשאי לבצע ייחוס של רווחים מסוימים לשותף המפר כאילו סכום ההתחייבות של השותף המפר היה שווה מלכתחילה לסך המופחת.

(ו) השותף הכללי רשאי להציע לכל אדם אחר (לרבות למי מהשותפים המוגבלים, השותף הכללי וצדדים קשורים לו), לפי קביעת השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, לרכוש את זכויותיו של השותף המפר וליטול על עצמו את סכום ההתחייבות של השותף המפר. יובהר, כי מחיר רכישת הזכויות כאמור ייקבע על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו.

4.3.5. הורה השותף הכללי על הפחתת חשבון ההון של שותף מפר בסכום קנס הפיגור, יחולו כל ההוראות הבאות:

(א) השותף המפר לא יהיה זכאי לבצע תרומות הון מאותו מועד ואילך, אלא אם כן השותף הכללי קבע אחרת בהתאם לשיקול דעתו.

(ב) אם בעקבות ההפחתה כאמור, תהיה יתרת חשבון ההון של השותף המפר שלילית, תועמד יתרת חשבון ההון של השותף המפר על אפס, וסכום קנס הפיגור יתוקן בהתאמה, אך מאותו מועד ואילך לא יהיה השותף המפר זכאי לתשלום כלשהו מהשותפות ולא יזקפו לזכותו כל רווחים מרווחי השותפות.

(ג) סכום קנס הפיגור (בכפוף להתאמה בהתאם להוראת ס"ק (ב) לעיל) ייזקף כרווח לזכות חשבונות ההון של שאר השותפים המוגבלים, בהתאם ליחסי החלוקה במועד הזקיפה כאמור (כאשר בחישוב יחסי החלוקה לא יילקח בחשבון חלקו של השותף המפר).

(ד) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.3 זה, החל מהמועד בו שותף מוגבל נחשב כשותף מפר, זכויות השותפות שלו (כל עוד הן מוחזקות על ידו) לא תילקחנה בחשבון לצרכי כל החלטה על פי הסכם זה, והוא לא יהיה רשאי להצביע בכל הליך כאמור.

4.3.6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.3 זה, שותף מפר מתחייב לשפות את השותפות ו/או השותפים בגין כל נזק שנגרם ו/או ייגרם למי מהם בגין הפרת התחייבותו להשקיע בהון השותפות והפרת הסכם זה, לרבות כל נזק כאמור עקב הפרת התחייבותה של השותפות להשקיע בנכס מטרה כלשהו ו/או הפיכתה של השותפות לשותף מפר באותו נכס מטרה, וזאת עם הדרישה הראשונה בכתב של השותפות ו/או השותפים.

4.3.7. מוסכם, כי כל אחת מהפעולות האמורות בסעיף 4.3 זה יהוו פיצוי מוסכם וסביר בנסיבות העניין, ללא צורך בהוכחת נזק בגין הפרת הסכם זה על ידי שותף מפר, ואין בהן כדי להגביל את זכותם של השותפות ו/או השותפים לפיצוי בגין נזקים שייגרמו להם בפועל בשל ההפרה כאמור.

4.3.8. השותף הכללי רשאי, בהתאם לסעיף 4.2.2 לעיל, להוציא דרישות הון לשותפים המוגבלים האחרים עם התחייבות פתוחה (שאינם שותף מפר) לתשלום סכום בפיגור שלא העביר שותף מפר לידי השותפות, על פי יחסי החלוקה של השותפים המוגבלים עם התחייבות פתוחה, כאשר בחישוב יחסי החלוקה, על אף האמור בסעיף 4.2.2 לעיל, לא יילקח בחשבון חלקו של השותף המפר, ובלבד ששותף מוגבל עם התחייבות פתוחה לא יידרש להשקיע בהון השותפות לאחר שיתרת סכום ההתחייבות שלו תהיה שווה לאפס.

4.3.9. שותף מפר ימשיך לחוב בביצוע תרומות הון עד שיתרת סכום התחייבות שלו תהיה שווה לאפס, וכן ימשיך לחוב בתשלום ריבית פיגורים והוצאות גבייה, והכל אלא אם כן השותף הכללי החליט אחרת בהתאם לשיקול דעתו.

4.3.10. החלטות השותפות באשר לצעדים שינקטו כנגד שותף מפר ולסעדים שייתבעו ממנו יתקבלו על ידי השותף הכללי בלבד. בהתאם לשיקול דעתו, רשאי השותף הכללי לפעול בהתאם לסעדים המצוינים מעלה, כולם או חלקם.

5. הוצאות, דמי ניהול לשותף הכללי וחשבון הון

5.1. הוצאות

מוסכם כי ההוצאות בהן תישא השותפות (בתוספת מע"מ כדין), יהיו כדלקמן:

5.1.1. הוצאות ותשלומים בקשר עם הקמתם, ייסודם וכינונם של השותפות ו/או השותף הכללי ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם, שהוקמו בקשר עם השותפות, כולל אם הוצאו עובר להקמת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם כאמור, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות אחרות; שכר טרחת רואי החשבון ויועצי המס, לרבות בקשר עם קבלת הסדר מס או חוות דעת מיסויית (ככל שרלוונטי); הוצאות בגין יועצים חיצוניים או נותני שירותים אחרים; והוצאות בגין מיסים, אגרות, ותשלומי חובה אחרים (להלן: "**הוצאות ההקמה**"); ו-

5.1.2. הוצאות ותשלומים בקשר עם פעילות השותפות, אשר השותף הכללי לא נושא בהם כמפורט להלן, לרבות דמי ניהול; שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות אחרות; שכר טרחת רואי החשבון ויועצי המס, לרבות בגין הכנת הדיווחים הנזכרים בסעיף 15 להלן; הוצאות בקשר עם קבלת שותפים מוגבלים לשותפות (למען הסר ספק, השותפות לא תישא בעמלות הפצה ו/או גיוס משקיעים ביחס לזכויותיה); הוצאות בגין הנה"ח; הוצאות בגין יועצים חיצוניים או נותני שירותים אחרים; שכר האדמיניסטרטור; הוצאות בקשר עם ענייני מס; הוצאות בגין מיסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים; הוצאות בקשר עם השקעות השותפות בנכסי המטרה; הוצאות בקשר עם חשבון השותפות, לרבות דמי ניהול, עמלות וריביות בקשר עם חשבון השותפות; הוצאות בקשר עם ביטוח אחריות נושאי משרה ואחריות מקצועית לטובת הזכאים לכיסוי; הוצאות בגין נטילת הלוואות, לרבות הוצאות ריבית ועמלות בגין מסגרת הלוואות; הוצאות בקשר עם פירוק השותפות; הוצאות בגין תגמול נציג חיצוני בוועדת ההשקעות, כמפורט בסעיף 9.1.3 להלן; הוצאות בגין שיפוי השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו ו/או מי מטעמו בגין עלויות סבירות הכרוכות בביצוע השקעות מקדמיות, לרבות הוצאות ריבית בגין נטילת הלוואות למימון השקעות מקדמיות, כמפורט בסעיף 9.6 להלן; והוצאות בגין שיפוי הזכאים לשיפוי בהתאם לסעיף 13.2 (להלן, ביחד עם הוצאות ההקמה: "**הוצאות השותפות**").

יובהר, כי השותף הכללי יישא בעצמו ועל חשבונו בהוצאות שכר עובדיו, הוצאות בגין שירותי אדמיניסטרציה, פקידות ותמיכה, ובלבד ששירותים כאמור ניתנים לשותף הכללי ולא לשותפות, הוצאות שכירות ותשלומים נלווים, הוצאות מחשוב, הוצאות טלפוניה, וכן הוצאות בגין שיווק ועמלות הפצה בקשר עם גיוס משקיעים לשותפות.

ככל שהשותף הכללי ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם נשאו בהוצאה מהוצאות השותפות, השותפות תשיב להם את אותה הוצאה.

השותף הכללי יהא רשאי להפחית את הוצאות ההקמה משווי הנכסים הנקי על פני תקופה של שישים (60) חודשים החל ממועד ההצטרפות הראשוני.

מובהר, כי הוצאות השותפות (או השבתן כאמור לעיל) תשולמנה על ידי השותפות מתוך כספי תרומות הון ו/או כספי מימוש ו/או פדיון נכסי מטרה בהם השקיעה השותפות ו/או חלוקות ו/או תקבולים אחרים מאת נכסי מטרה כאמור. השותף הכללי יהיה רשאי ליטול הלוואות לשם תשלום הוצאות השותפות, בהתאם ובכפוף לסעיף 10 להלן.

5.2. דמי ניהול לשותף הכללי

בתמורה לניהול השותפות ועסקיה, השותף הכללי יהיה זכאי לדמי ניהול בשיעור שנתי של 1.2% בתוספת מע"מ כדין (ככל שחל), אשר יחושבו וישולמו עבור כל רבעון קלנדרי (שיעור רבעוני של 0.3%) ביום העסקים הראשון של אותו רבעון קלנדרי או בסמוך לו, מתוך שווי הנכסים הנקי כפי שנקבע במועד הערכת השווי הקודם ליום העסקים הראשון של אותו רבעון קלנדרי, בצירוף תרומות הון שבוצעו (ככל שבוצעו) ובניכוי פדיונות (לרבות על דרך חלוקה) שבוצעו (ככל שבוצעו)

לאחר אותו מועד הערכת השווי ועד יום העסקים הראשון של אותו רבעון קלנדרי אשר שווין אינו נכלל בשווי הנכסים הנקי כפי שנקבע באותו מועד הערכת שווי (להלן: "**דמי ניהול**").

על אף האמור, השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדחות כל תשלום (בפועל) של דמי ניהול למועד מאוחר יותר.

כל עמלות ההפצה ו/או תמורה אחרת שתתקבלנה על ידי השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו בקשר עם השקעות השותפות בנכסי המטרה, ככל שתתקבלנה, תקוזזנה במלואן מדמי ניהול שישולמו בסמוך לקבלתן.

5.3. <u>חשבון הון</u>

השותף הכללי יגרום לכך שהאדמיניסטרטור ינהל חשבון הון עבור כל שותף מוגבל (להלן: "**חשבון הון**").

5.3.1. יתרת חשבון הון של כל שותף מוגבל תחושב בכל מועד הערכת שווי, באופן הבא:

(א) סכום ההשקעה של השותף המוגבל;

(ב) בניכוי כל סכום שפדה השותף המוגבל או שחולק לשותף המוגבל או כל סכום אחר שקיבל השותף המוגבל מאת השותפות, ככל שקיבל, והכל בהתאם להוראות הסכם זה;

(ג) בתוספת הכנסות או רווחים שנזקפו לזכותו של השותף המוגבל בהתאם להוראות סעיף 6 להלן;

(ד) בניכוי הוצאות או הפסדים שנזקפו לחובתו של השותף המוגבל בהתאם להוראות סעיף 6 להלן;

(ה) בניכוי מס שנוכה ויוחס לשותף המוגבל בהתאם לסעיף 19.7 להלן; ו-

(ו) בניכוי או בתוספת כל סכום אחר שאמור להיזקף לחובתו או לזכותו, בהתאמה, של השותף המוגבל בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות סעיף 12.4 להלן.

5.3.2. שותף מוגבל אשר קיימות לו טענות באשר ליתרת חשבון ההון שלו יהיה רשאי לפנות לשותפות בכתב ולבקש כי האדמיניסטרטור יאשר את נכונות היתרה. ביקש זאת שותף מוגבל, תמציא השותפות לשותף המוגבל, לא יאוחר מעשרים ואחת (21) ימי עסקים לאחר קבלת בקשתו, אישור מהאדמיניסטרטור באשר לגובה יתרת חשבון ההון של אותו שותף מוגבל ונספח המפרט כיצד חושבה יתרת חשבון ההון של אותו שותף מוגבל אשר נבדק ואושר על ידי האדמיניסטרטור. קביעתו של האדמיניסטרטור תחייב את השותפות ואת השותף המוגבל. קבע האדמיניסטרטור כי יש לתקן את יתרת חשבון ההון בהתאם לטענת השותף המוגבל, יתקן השותף הכללי את היתרה כאמור, וכן יתקן את יתרת חשבון ההון של כל שותף מוגבל אחר שהטענה שהועלתה רלוונטית לגביו. קבע האדמיניסטרטור כי יתרת חשבון ההון שדיווחה השותפות לשותף המוגבל נכונה בניגוד לטענת השותף המוגבל, אזי השותף המוגבל יישא בשכר טרחת האדמיניסטרטור לצורך מתן אישורו. למען הסר ספק מובהר כי אין באמור כדי למנוע תיקון טעויות של האדמיניסטרטור.

6. **<u>חלוקות; זקיפת רווחים והפסדים</u>**

6.1. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, ביום העסקים הראשון בכל רבעון קלנדרי (להלן: "**מועד חלוקה**") או לכל המאוחר תוך שלושים (30) ימים מכל מועד חלוקה, לחלק לשותפים המוגבלים, בהתאם ליחסי החלוקה, חלוקות או תקבולים אחרים, בכסף ו/או בעין, שיתקבלו בידי השותפות מאת נכסי מטרה בהם השקיעה השותפות, ככל שיתקבלו, וזאת בכפוף להוראות סעיפים 9.4 (השקעות מחדש), 12.4 (השבה מאת שותף מוגבל), 19.7 (ניכוי מס במקור), וכן בכפוף להפחתת סכומים הנדרשים, בהתאם לשיקול דעתו של השותף הכללי, לצורך כיסוי הולם של הוצאות השותפות והתחייבויות השותפות, הקיימות והצפויות, לרבות הוצאות בגין פעילות צפויה של השותפות ודמי ניהול.

כל סכום שיחולק לכל אחד מהשותפים המוגבלים לפי סעיף 6.1 זה, יראו אותו כאילו נפדה עבור אותו שותף מוגבל במועד החלוקה (שהוא גם מועד פדיון), ויחולו ביחס לסכום כאמור הוראות סעיף 8 להלן (פדיון השקעה), בשינויים המחויבים, לרבות לעניין מועד חישוב דמי הצלחה ותשלום דמי הצלחה. יובהר, כי חלוקות עם פירוק השותפות תעשנה בהתאם לסעיף 17.5 להלן.

6.2. השותפות, באמצעות האדמיניסטרטור, תחשב את רווחיה והפסדיה בכל מועד הערכת שווי בהתאם לשינויים בשווי הנכסים הנקי, ולעניין השפעות אחרות על רווחיה והפסדיה – בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

6.3. השותפות תזקוף רווחים והפסדים כאמור, באותו מועד הערכת שווי, לזכות או לחובת חשבון ההון של כל אחד מהשותפים המוגבלים, בהתאם ליחסי החלוקה, כאילו השותפות מכרה את כל נכסיה, גבתה כל סכום המגיע לה מצדדים שלישיים או מהשותפים המוגבלים, מימשה את כל התחייבויותיה, התפרקה וחילקה את כל התמורה הנותרת לשותפים המוגבלים באותו מועד הערכת שווי (לרבות זקיפת הוצאות ותשלומים לשותף הכללי, אם וככל שהוא זכאי להם באותו מועד הערכת שווי). כל טענה בנוגע לאופן זקיפה כאמור תתברר בהתאם למנגנונים הקבועים בסעיף 5.3.2 לעיל.

6.4. היתרה הרשומה בחשבון השותפות, אשר תיכלל בדוחות הכספיים המבוקרים ו/או הסקורים של השותפות, תחייב את השותפות ואת השותפים.

6.5. השותף הכללי יהיה רשאי, בהסכמת האדמיניסטרטור ולאחר שהתייעץ עם רואי החשבון, לזקוף רווחים והפסדים באופן שונה מהאמור בסעיף 6.3 לעיל, ולערוך שינויים והתאמות בחשבונות ההון או לנהל אותם באופן שונה מהאמור בסעיף 6.3 לעיל, והכל ככל שהדבר נדרש בהתאם לשיקול דעתו, לצורך עמידה בתנאי הדין, משיקולי מיסוי או משיקולים סבירים אחרים.

6.6. קביעתו של האדמיניסטרטור לעניין חישוב חלקם של השותפים המוגבלים על פי הסכם זה בהכנסות, הוצאות, רווחי והפסדי השותפות, תחייב את השותפות ואת השותפים.

6.7. בכל מועד הערכת שווי, תתבסס הערכת שווי הנכסים הנקי על השווי של כל אחד מנכסי המטרה בהם השקיעה השותפות נכון לתקופה המסתיימת באותו מועד הערכת שווי, כפי שיתקבל מאדמיניסטרטור של אותו נכס מטרה או מחשבון השותפות, ככל שאותו נכס מטרה נרכש לחשבון השותפות. ככל שבמועד הערכת שווי אין בידי השותף הכללי שווי של נכס מטרה בו השקיעה השותפות, אחד או יותר, נכון לתקופה המסתיימת באותו מועד הערכת שווי, אשר התקבל מאדמיניסטרטור של אותו נכס מטרה או מחשבון השותפות, השותף הכללי ייוועץ עם האדמיניסטרטור במטרה למצוא פתרון סביר אשר יאפשר את הערכת שווי הנכסים הנקי חרף העדר שווי עדכני של אותו נכס מטרה. כמו כן, השותף הכללי יתאם עם האדמיניסטרטור לפני השקעה בנכס מטרה שהשווי שלו לא מתקבל מאדמיניסטרטור או מחשבון השותפות, ככל שאותו נכס מטרה צפוי להירכש לחשבון השותפות.

7. <u>דמי הצלחה לשותף הכללי</u>

7.1. השותף הכללי יהיה זכאי לדמי הצלחה בגין כל תרומת הון של שותף מוגבל (להלן: "**דמי הצלחה**"), בכפוף לאמור בסעיף 7.2 להלן.

7.2. דמי הצלחה יחושבו בכל מועד חישוב דמי הצלחה, ויהיו שווים, ביחס לתקופת חישוב דמי הצלחה של כל תרומת הון של כל אחד מהשותפים המוגבלים או כל שותף פודה, לפי העניין, ל-15%, בתוספת מע"מ כדין (ככל שחל), מהסכום לחישוב דמי הצלחה של אותה תרומת הון, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

7.2.1. <u>תשואת סף</u>: היה ולאחר ניכוי דמי הצלחה מכל סכום לחישוב דמי הצלחה, התשואה בגין תרומת ההון שאותו סכום לחישוב דמי הצלחה חושב לגביה תפחת מתשואה שנתית של 7% (להלן: "**תשואת הסף**"), יופחתו דמי ההצלחה עד לשיעור כזה שהתשואה בגין אותה תרומת ההון לא תפחת מתשואת הסף. מובהר, כי תשואת הסף תיבחן ביחס לכל תקופה לחישוב דמי הצלחה מחדש ואינה מצטברת בין התקופות. ביחס לכל תקופה לחישוב דמי הצלחה שאינה שנה קלנדרית מלאה, תשואת הסף תקבע באופן יחסי. למען הסר ספק יובהר, כי תשואת הסף אינה תשואה מובטחת.

7.2.2. <u>High Water Mark</u>: לא ישולמו דמי הצלחה על סכום לחישוב דמי הצלחה של תרומת הון כלשהי, אם השווי של אותה תרומת הון במועד חישוב דמי הצלחה נמוך מהשווי

של אותה תרומת הון בכל מועד חישוב דמי הצלחה קודם, וזאת החל ממועד ביצוע אותה תרומת הון.

מובהר בזאת כי, במועד חישוב דמי הצלחה יבוצע החישוב האמור בסעיף זה ביחס לכל תרומת הון של כל אחד מהשותפים המוגבלים או של כל שותף פודה, לפי העניין, בנפרד. היה ובמסגרת חישוב כאמור יימצא כי לא נתמלאו בגינו התנאים לתשלום דמי הצלחה כאמור בסעיף זה על סכום לחישוב דמי הצלחה של תרומת הון כלשהי, לא יהיה זכאי השותף הכללי לדמי הצלחה בגין אותה תרומת הון. כן מובהר בזאת, כי בהתקיים התנאים לתשלום דמי הצלחה כאמור בסעיף 7.2 זה על סכום לחישוב דמי הצלחה של תרומת הון כלשהי, לרבות שיעור תשואה גבוה מתשואת הסף, דמי ההצלחה ישולמו בגין כל הסכום לחישוב דמי הצלחה כאמור ולא רק בגין הסכום שמעבר לתשואת הסף.

7.3. בכפוף לאמור בסעיף 7.2 לעיל, השותף הכללי יגבה דמי הצלחה מחשבון ההון של כל אחד מהשותפים המוגבלים או של כל שותף פודה, לפי העניין, לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים מכל מועד חישוב דמי הצלחה.

7.4. יובהר כי, קביעתו של האדמיניסטרטור לעניין חישוב דמי הצלחה תחייב את השותפים ואת השותפים.

8. <u>פדיון השקעה</u>

8.1. <u>הודעת פדיון</u>

בכל מועד פדיון, בכפוף לסעיף 63(ב) לפקודה ולסעיפים 8.2 ו-8.3 להלן, שותף מוגבל יהיה רשאי לפדות את יחידותיו בהתאם לחשבון ההון שלו, כולן או חלקן (להלן: "**שותף פודה**"), במסירת הודעה בכתב בנוסח המצ"ב כ**<u>נספח ד'</u>** להסכם זה (להלן: "**הודעת פדיון**"), אשר תימסר לשותף הכללי לפחות תשעים (90) ימים לפני מועד הפדיון שבו מבקש השותף הפודה לפדות יחידותיו (להלן: "**מועד הפדיון המבוקש**"), ואשר ייכלל בה הסכום שהשותף הפודה מבקש לפדות (להלן: "**סכום הפדיון המבוקש**"). הודעת פדיון לא תהיה ניתנת לביטול אלא אם הסכים השותף הכללי מראש ובכתב לביטולה.

על אף האמור, השותף הכללי יהיה רשאי להיענות להודעת פדיון שנמסרה לו על ידי שותף פודה לפני מועד הפדיון המבוקש, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות השותפים המוגבלים האחרים ו/או בתנאי פדיון היחידות של שותפים פודים אחרים שמסרו הודעות פדיון ביחס למועד הפדיון המבוקש או למועדי פדיון הקודמים לו.

8.2. <u>אירוע מונע וחריגת פדיונות</u>

השותף הכללי יעשה את מירב המאמצים (best efforts) להיענות להודעת פדיון. על אף האמור, השותף הכללי יהא רשאי שלא להיענות להודעת פדיון, כולה או חלקה, במקרים הבאים: (1) במקרה שבו אין באפשרות השותפות, בשל קיומם של נכסים מיוחדים, להנזיל ו/או לפדות נכסים מנכסי המטרה בהם השקיעה השותפות בהיקף הנדרש כדי להיענות להודעת הפדיון (להלן: "**אירוע מונע**"); ו-(2) במקרה שנתקבלו אצל השותף הכללי, נכון למועד הפדיון המבוקש, הודעות פדיון בסכום פדיון מצטבר העולה על 5% משווי הנכסים הנקי נכון למועד הפדיון המבוקש (להלן: "**חריגת פדיונות**").

בקרות אירוע מונע, יהיה השותף הכללי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להעביר את סכום הפדיון המבוקש לשותף פודה במועד, אחד או יותר, המאוחר למועד הפדיון המבוקש או עם סיומו של האירוע המונע. בנוסף, במקרה של חריגת פדיונות, יהיה השותף הכללי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להעביר את סכום הפדיון המבוקש לשותף פודה במספר מועדים שיקבעו על ידו.

8.3. <u>תקופת נעילה</u>

שותף מוגבל לא יהיה רשאי לפדות יחידות שהוקצו לו, במהלך תקופה של ארבעים ושתיים (42) חודשים או תקופה אחרת שתיקבע לעניין זה בהסדר מס או חוות דעת מיסויית שתקבל השותפות, ככל שתקבל, לפי הארוכה מביניהן, החל מהמועד שבו נשלחה אליו דרישת הון אחרונה (להלן: "**תקופת הנעילה**").

8.4. <u>פדיון כפוי</u>

על אף האמור בסעיף 8 זה, השותף הכללי יהא רשאי לכפות על שותף מוגבל לפדות את יחידותיו, כולן או חלקן, בהתאם לשיקול דעתו, בהודעה בכתב שתימסר לשותף המוגבל. בהודעה כאמור יצוין המועד שבו יבוצע הפדיון הכפוי כאמור ויחולו הוראות סעיף 8 זה, בשינויים המחויבים.

8.5. <u>אופן הפדיון</u>

במועד הפדיון המבוקש, חשבון ההון של השותף הפודה יופחת במספר יחידות אשר יחושב על ידי חלוקת סכום הפדיון המבוקש במחיר היחידה הנקי במועד הפדיון המבוקש, אשר ייקבע בהתאם לשווי הנכסים הנקי כפי שחושב במועד הערכת השווי שחל יום עסקים אחד קודם למועד הפדיון המבוקש. סכום הפדיון המבוקש יועבר לשותף הפודה במועד שיחול בתוך תשעים (90) ימים ממועד הפדיון המבוקש ("**מועד הפדיון בפועל**"), בניכוי דמי הצלחה כמפורט בסעיף 7.3, כל ההוצאות בהן תישא השותפות בקשר עם הפדיון (לרבות הוצאות/עמלות המרת מטבע או עמלות בנק, ככל שיידרשו) ותשלומי מיסים כנדרש על פי דין ו/או הסדר מס או חוות דעת מיסויית שתקבל השותפות, ככל שתקבל.

שותף פודה אשר משך את מלוא היתרה בחשבון ההון שלו יחדל במועד הפדיון בפועל להיות שותף מוגבל בשותפות ולא תהיה לו זכות כלשהי בשותפות ו/או בנכסי השותפות.

יובהר, כי שותף פודה אשר משך את מלוא היתרה בחשבון ההון שלו וחדל להיות שותף מוגבל בשותפות ימשיך לחוב בהתחייבויותיו וחיוביו לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין בקשר עם התקופה שבמהלכה היה שותף מוגבל בשותפות, וכן בחובת הסודיות בהתאם לסעיף 14 להלן.

8.6. <u>חשבון צד</u>

השותף הכללי יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו: (1) להפריד את הנכסים המיוחדים משאר נכסי המטרה בהם השקיעה השותפות, לרבות על ידי העברתם לחשבון נוסף שייפתח על שם השותפות (לצד חשבון השותפות) (להלן: "**חשבון צד**"); ו-(2) במקרה של אירוע מונע, להקצות לשותף פודה את החלק היחסי (שיחושב בהתאם לחלקו היחסי של סכום הפדיון המבוקש מתוך שווי הנכסים הנקי) בכל הכנסה, רווח או הפסד המיוחסים לנכסים המיוחדים.

ככל שבוצעה הקצאה כאמור, במהלך התקופה בה נדחתה הודעת פדיון, כולה או חלקה, בשל קרות אירוע מונע על פי סעיף 8.2 לעיל, שותף פודה ימשיך להיחשב כשותף מוגבל לעניין חלקו בנכסים המיוחדים, אך לא ייחשב כנושה של השותפות ביחס לחלקו בנכסים המיוחדים ולא יהיה זכאי לתשלום ריבית כלשהי בגין חלקו כאמור.

9. <u>**השקעות**</u>

9.1. <u>ועדת השקעות</u>

9.1.1. השותף הכללי ימנה ועדת השקעות, אשר תמנה לפחות שלושה (3) חברים בהרכב שייקבע על ידו בהתאם לשיקול דעתו (להלן: "**ועדת ההשקעות**"). תפקידי ועדת ההשקעות הם כמפורט בסעיף 9 זה להלן.

9.1.2. ועדת ההשקעות תתכנס מעת לעת לפי שיקול דעתו של השותף הכללי ותדון בכל דבר ועניין הקשור בהשקעותיה של השותפות, וכן בנושאים שיובאו בפניה על ידי השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות. מניין חוקי לקיום ישיבה של ועדת ההשקעות יהיה רוב חברי ועדת ההשקעות. החלטות בוועדת ההשקעות תתקבלנה ברוב רגיל (למען הסר ספק, רוב רגיל של הנוכחים בישיבה).

9.1.3. השותפות לא תישא בעלות או הוצאה הנובעים מהקמתה או פעילותה של ועדת ההשקעות, למעט תגמול נציג חיצוני, אשר יהא זכאי לתגמול מהשותפות ובהתאם לשיקול דעתו של השותף הכללי, ובלבד שלא יעלה על השכר הקבוע לדירקטור חיצוני בחברה ציבורית בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

9.2. <u>מנהל ההשקעות והחלטות השקעה</u>

9.2.1. כל החלטות ההשקעה בשותפות (לרבות מימוש ו/או פדיון איזה מנכסי המטרה בהם השקיעה השותפות) תתקבלנה על ידי מנהל ההשקעות בהתאם לשיקול דעתו, בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, לרבות מדיניות ההשקעות ומגבלות ההשקעה כמפורט בסעיף 9.2 להלן, ותובאנה על ידי מנהל ההשקעות בפני ועדת ההשקעות לאישור.

9.2.2. במהלך תקופת השותפות, מתחייב מנהל ההשקעות להקדיש מזמנו העסקי ככל שיידרש לצורך קידום מטרת השותפות.

9.3. <u>מדיניות ההשקעות ומגבלות השקעה</u>

9.3.1. השותפות תבצע השקעות בנכסי מטרה בלבד, בכפוף לאמור בסעיף 9.3 זה להלן.

9.3.2. השקעות השותפות בנכסי המטרה תעשנה בכפוף למגבלות הבאות (להלן: "**מגבלות ההשקעה**"):

א. השקעה בנכס מטרה מסוים לא תעלה על 20% משווי הנכסים הנקי; ו-

ב. מגבלות השקעה נוספות כפי שתיקבענה על ידי ועדת ההשקעות.

בחינת עמידת השותפות במגבלות ההשקעה תיעשה במועד ביצוע כל השקעה בפועל.

תשומת הלב כי מגבלות ההשקעה ייכנסו לתוקף רק לאחר שניים עשר (12) חודשים ממועד ההצטרפות הראשוני. כלומר, השותפות רשאית לבצע כל השקעה, גם אם היא חורגת ממגבלות ההשקעה, במהלך התקופה שבין מועד ההצטרפות הראשוני ועד לתום שניים עשר (12) חודשים ממועד כאמור.

למען הסר ספק, חריגה פאסיבית, כלומר, חריגה שלא נגרמה באופן ישיר עקב ביצוע השקעה בנכס מטרה כלשהו על ידי השותפות, לרבות חריגה פאסיבית עקב מימושים ו/או פדיונות שביצעה השותפות באיזה מנכסי המטרה בהם השקיעה השותפות בעקבות הודעות פדיון (של שותפים מוגבלים) ו/או עקב חלוקות ו/או תקבולים אחרים מאת איזה מנכסי המטרה כאמור, לא תחשב כחריגה ממגבלות ההשקעה.

ועדת ההשקעות תהיה רשאית לאשר חריגה ממגבלות ההשקעה.

9.4. <u>השקעות מחדש</u>

למען הסר ספק יובהר, כי השותף הכללי בשם השותפות יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להשקיע מחדש כספי מימוש ו/או פדיון נכסי מטרה בהם השקיעה השותפות ו/או חלוקות ו/או תקבולים אחרים מאת נכסי מטרה כאמור.

9.5. <u>השקעות זמניות</u>

השותף הכללי, בשם השותפות, יהיה רשאי לבצע השקעות זמניות של מזומנים המיועדים לפדיון (לרבות על דרך חלוקה), לתשלום הוצאות השותפות או לביצוע השקעות (לרבות השקעות מחדש) בנכסי המטרה, וזאת אך ורק בפיקדונות בנקאיים בבנקים בעלי מוניטין, באגרות חוב ממשלתיות של ממשלת ישראל או ממשלת ארצות הברית. כמו כן, השותף הכללי בשם השותפות יהיה רשאי לבצע השקעות זמניות או פעילות אחרת לצורך גידור סיכוני מטבע או סיכונים אחרים.

9.6. <u>השקעות מקדמיות</u>

כל שותף מוגבל מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי ייתכן שהשותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו ו/או מי מטעמו החלו לבצע פעילות, לרבות ביצוע השקעות בנכסי המטרה, לפני מועד ההצטרפות הראשוני, וזאת מתוך מטרה שפעילות כאמור תועבר לשותפות (להלן: "**השקעות מקדמיות**"). השקעות מקדמיות תועברנה לשותפות במועד ההצטרפות הראשוני, במחיר עלות, ובלבד (1) שהשקעות מקדמיות תכלולנה אך רק נכסי מטרה שההשקעה בהם נעשתה בתקופה של שנים-עשר (12) חודשים קודם למועד ההצטרפות הראשוני; ו-(2) שסך ההשקעות המקדמיות לא יעלה על 1,500,000 אירו. השותפות תשפה את מי מהאמורים בגין כל העלויות הסבירות הכרוכות בביצוע כל השקעה מקדמית, לרבות הוצאות ריבית בגין נטילת הלוואות לצורך מימון אותה

השקעה מקדמית, החל ממועד ביצוע אותה השקעה מקדמית ועד למועד העברתה לשותפות, ובלבד שהריבית בגין הלוואות כאמור תהיה בתנאי שוק מקובלים.

10. **נטילת הלוואות**

10.1. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, ליטול הלוואות בשם השותפות מאת מוסדות פיננסים ו/או עצמו ו/או צדדים קשורים לו (להלן: "**מלווה**"), לתקופה שלא תעלה על מאתיים שבעים (270) ימים ובסכום מצטבר שלא יעלה על שיעור של 35% משווי הנכסים הנקי כפי שיהיה במועד נטילה כאמור, וזאת אך ורק לצורך: (1) כיסוי הוצאות השותפות; (2) גישור על פערי תזרים; ו-(3) מימון התחייבות השקעה בהון השותפות שלא קוימה על ידי שותף מפר. לעניין זה, "**מוסדות פיננסיים**" – כהגדרתם בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, תשס"ו-2006.

10.2. יובהר, כי הריבית בגין ההלוואות מאת השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו תהיה בתנאי שוק מקובלים (Arm's Length), כנדרש בסעיף 16.3 להלן.

10.3. לצורך נטילת הלוואות כאמור בסעיף 10.1 לעיל, (1) השותף הכללי בשם השותפות יהיה רשאי לשעבד ו/או להמחות לטובת כל מלווה את נכסיה ו/או זכויותיה של השותפות, לרבות את הזכות לשלוח דרישות הון לשותפים המוגבלים, ואת זכויות השותפות באיזה מנכסי המטרה בהם השקיעה, בכפוף למסמכים המשפטיים הנוגעים להשקעה ולהחזקה באותו נכס מטרה; ו-(2) השותף הכללי יהיה רשאי לשעבד ו/או להמחות את זכויותיו בשותפות לכל מלווה, בכפוף לאמור בסעיף 18.2 להלן.

כל שותף מוגבל מסכים כי השותף הכללי יחתום בשמו על כל מסמך וימסור ביחס אליו כל מידע שידרוש כל מלווה לצורך העמדת הלוואה לשותפות על ידי אותו מלווה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ביחס לשעבוד ו/או המחאת הזכות לשלוח דרישות הון, כל שותף מוגבל מסכים: (1) כי השותף הכללי יאשר בשמו בכתב, לכל מלווה שייתן לשותפות הלוואות כאמור, את שמו המשפטי ויתרת סכום ההתחייבות שלו; ו-(2) לכבד דרישות תשלום אשר יתקבלו מאותו מלווה.

11. **השותף הכללי**

11.1. בכפוף להוראות הסכם זה, השליטה המלאה והמוחלטת על ניהולה של השותפות ועסקיה תהיה נתונה בידי השותף הכללי בלבד. לשותף הכללי יהיו כל הסמכויות, שיקול הדעת והכוחות הבלעדיים לניהול השותפות ועסקיה ולמילוי התחייבויות השותפות. בכפוף להסכם זה, השותף הכללי יהיה רשאי לקבל את כל ההחלטות הנוגעות לענייני השותפות ולשותף הכללי יהיו כל הכוחות והסמכויות לנקוט כל הליך או צעד ולעשות כל פעולה או דבר, אשר ייראו לו כנחוצים וכמועילים לקידום מטרת השותפות, פעילותה ועסקיה, וזאת לפי שיקול דעתו. מובהר, כי השותף הכללי לא יצטרך לקחת בחשבון את הצרכים המיוחדים של שותף מוגבל או קבוצת שותפים מוגבלים בכל עניין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השותפים המוגבלים מסכימים כי השותף הכללי רשאי בכל עת, והשותפים המוגבלים מייפים את כוחו של השותף הכללי, לבצע כל אחת מהפעולות שהשותף הכללי רשאי לבצען לפי הוראות הסכם זה, וכן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות, בכפוף להוראות הסכם זה:

11.1.1. לבצע השקעות בשם השותפות, בסכומים ובתנאים כפי שימצא לנכון. לקבוע, את אפיקי ההשקעה של השותפות, עקרונות ההשקעה ואופן מימונם, סדרי העדיפות ביניהם ואופן ביצועם, לקבל כל החלטה בקשר עם השקעות השותפות וכן לבצע את כל הדרוש ולקבל כל החלטה לשם הוצאתן לפועל של השקעות כאמור, מימושן וחלוקת התמורות המתקבלות ממימושן (ככל שיחולקו).

11.1.2. להתקשר בהסכם ניהול, בשמו או בשם השותפות, עם חברת ניהול לצורך המחאה של ביצוע מטרות השותפות וביצוע תפקידיו, כולם או חלקם, על פי הסכם זה, אשר הוראותיו לא יסתרו את הוראות הסכם זה.

11.1.3. לקבל כל החלטה ולחתום בשם השותפות על כל מסמך, הסכם, התחייבות וכיו"ב, בקשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילותה וקיומה של השותפות ולרבות בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה, והכל כפי שימצא לנכון.

11.1.4. זכויות החתימה של השותפות לכל דבר ועניין תוקנינה לשותף הכללי, אשר יהא מוסמך למנות מורשה או מורשי חתימה שחתימתו או חתימתם, לפי העניין, בצירוף חותמת השותפות או שמה המודפס, יחייבו את השותפות, בין אם באופן כללי ובין אם לעניין מסוים, והכל על פי שיקול דעתו.

11.1.5. להחליט ולקבוע בשם השותפות בדבר הצטרפותו של אדם כלשהו כשותף מוגבל בשותפות ואת הסכום שאותו אדם מתחייב להשקיע בהון השותפות, וכן להסכים או לסרב להעברת זכויות בשותפות, ולנקוט את כל הפעולות הדרושות לכך.

11.1.6. לנהל כל הליך משפטי בשם השותפות בין כתובעת או מבקשת ובין כנתבעת או משיבה, וליישב כל הליך משפטי כאמור ולהתפשר בו כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו.

11.1.7. לגרום לשותפות למלא דוחות מס, ולשלם מיסים בשם השותפות או השותפים המוגבלים בגין הכנסות השותפות על פי דין.

11.1.8. ליתן ולקבל כל הודעה בשם השותפות.

11.1.9. למנות יועצים חיצוניים, לרבות רואי חשבון, יועצי השקעות, יועצים משפטיים, מומחים למיניהם וכיו"ב, להיעזר בהם ולהתקשר עימם בהסכמים, לפי שיקול דעתו, לצורך כל דבר ועניין הקשור בעסקי השותפות, בניהול ענייניה השוטפים ובקידום מטרת השותפות.

11.1.10. לנהל את נכסי השותפות ולעשות כל פעולה הנדרשת לצורך ביצוע עסקי השותפות ומטרת השותפות.

11.1.11. לבצע את ו/או לוודא שיבוצעו כל שירותי הניהול, התפעול, והאדמיניסטרציה הנחוצים לפעילות השותפות והשקעותיה, לרבות, למען הסר ספק, להתקשר עם אדמיניסטרטור בהסכם אדמיניסטרציה או להחליף אדמיניסטרטור בהתאם לשיקול דעתו (ללא צורך בקבלת אישור השותפים המוגבלים).

11.1.12. לפתוח, לקיים, לנהל ולסגור חשבונות בנק עבור השותפות, למשוך שיקים ולתת הוראות לשם תשלום כספים.

11.1.13. ליטול, לפי שיקול דעתו, הלוואות בשם השותפות וכן ליצור שעבודים על נכסי השותפות, כולם או חלקם.

11.1.14. לאכוף את זכויות השותפות, לרשום שעבודים לטובת השותפות ולממש כל שעבוד או בטוחה שניתנו לטובת שותפות.

11.1.15. למלא בשם ועבור השותפות אחר כל חובה החלה על השותפות, לרבות מתן דיווחים בשם ועבור השותפות לכל רשות מוסמכת, ככל שהדבר נדרש על פי דין, ולנקוט כל פעולה אחרת המותרת לשותף הכללי לפי הפקודה ו/או לפי כל דין אחר.

11.1.16. לנהל רישום מלא ומדויק על ענייני השותפות ועסקיה.

11.1.17. לשלם מתוך נכסי השותפות את כל הוצאות בהן נושאת השותפות על פי הסכם זה וכן דמי הצלחה.

11.1.18. להיות "ראש השותפים", כמשמעות מונח זה בפקודת מס הכנסה, ולייצג את השותפות ולקבוע עבורה את כל ענייני המיסים שלה, לרבות קבלת אישורים מקדמיים, חתימה על הסכמי שומה והגעה להסכמות ופשרות עם רשויות המס שיחייבו את השותפים.

11.1.19. לנקוט פעולות כנגד שותף מפר.

11.2. בהסכם זה, כל פעולה, לרבות הוראה, קביעה, הערכה, הסכמה, אישור או החלטה של השותף הכללי תחייב את השותפים המוגבלים לכל דבר ועניין, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

11.3. התקשרותו של השותף הכללי בשם השותפות בכל הסכם תחייב את השותפות כלפי צדדים שלישיים לכל דבר ועניין. יובהר, כי צדדים שלישים יהיו רשאים להסתמך באופן מוחלט על מצגים והתחייבויות שהשותף הכללי נותן בשם השותפות.

11.4. השותף הכללי יתקשר, בשם השותפות, עם חברת הניהול בהסכם ניהול, לפיו חברת הניהול תנהל באופן שוטף את השותפות ועסקיה, ובתמורה לכך השותף הכללי ימחה לחברת הניהול את זכותו לקבלת דמי ניהול (להלן: "**הסכם הניהול**"). הוראות הסכם הניהול לא תסתורנה את הוראות הסכם זה. מובהר, כי ההתקשרות עם חברת הניהול כאמור לא תיגרע מאחריותו של השותף הכללי על פי הסכם זה, והוא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לשותפות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת הניהול. השותף הכללי יהיה רשאי בכל עת להפסיק את ההתקשרות עם חברת הניהול כאמור.

12. <u>**השותפים המוגבלים**</u>

12.1. אף אחד מהשותפים המוגבלים (למעט השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או צדדים קשורים למי מהם, ככל שיהיו שותפים מוגבלים בשותפות) לא ישתתף בשליטה, בניהול, בהכוונה או בתפעול של ענייני השותפות, עסקיה ופעילותה, בכל צורה ואופן שהם, במישרין או בעקיפין, ולא יעשה או יתחייב לעשות בשם השותפות כל פעולה בעלת נפקות משפטית כלשהי. אין ולא יהיה בכוחו של שותף מוגבל לחייב את השותפות לכל דבר ועניין ופעולותיו ומעשיו לא יחייבו את השותפות.

12.2. כל שותף מוגבל מצהיר, בחתימתו על כתב ההצטרפות או כתב הצטרפות מקוצר, ככל שרלוונטי, כי ידוע לו שבהתאם להוראות הפקודה, כפי שהן בתוקף במועד חתימת הסכם זה:

12.2.1. שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות יהא אחראי לכל חיוביה, כאילו היה שותף כללי, כל עוד הוא משתתף בניהולה.

12.2.2. שותף מוגבל לא יהיה אחראי לחובותיה והתחייבויותיה של השותפות למעלה מן הסכום שהשקיע בשותפות, והכול בכפוף ליתר הוראות הסכם זה והפקודה.

12.2.3. שותף מוגבל אינו רשאי, במשך קיומה של השותפות, למשוך או לקבל, במישרין או בעקיפין, שום חלק מהשקעתו, ואם עשה כן, יהא חב בחיוביה של השותפות כדי הסכומים שמשך או קיבל.

12.3. כל שותף מוגבל הוא הבעלים היחידי של זכויותיו מכוח הוראות הסכם זה כלפי השותף הכללי וכלפי השותפות, ושום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה כדי להקנות זכויות כלשהן למאן דהו זולת השותף המוגבל עצמו, והיא לא תפורש כמקנה זכות כאמור אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

12.4. במקרה בו תישא השותפות בהוצאה כלשהי בשל דרישת רשות שלטונית כזו או אחרת בקשר עם חלקו של שותף מוגבל מסוים, או שתיאלץ לשאת בתשלום כלשהו המשויך או החל על שותף מוגבל מסוים (להלן: "**הסכום להשבה**" ו-"**השותף המשיב**", בהתאמה), ישיב השותף המשיב לשותפות, מיד עם דרישתה הראשונה, את הסכום להשבה. לחילופין, השותף הכללי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, להפחית מחשבון ההון של השותף המשיב את הסכום להשבה ו/או לקזז את הסכום להשבה מסכומי פדיון יחידות או חלוקה המגיעים לשותף המשיב בהתאם להוראות הסכם זה. בכפוף להוראות כל דין, התחייבות לפי סעיף 12.4 זה תמשיך לחול ותחייב את השותף המשיב גם לאחר פירוקה של השותפות.

13. <u>**אחריות, שיפוי וביטוח**</u>

13.1. <u>הגבלת אחריות</u>

השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם, ולגבי כל האמורים – גם בעלי המניות, השותפים או בעלי הזכויות, לפי העניין, בהם, נושאי משרה בהם, עובדיהם, יועציהם, שלוחיהם, נציגיהם ומי מטעמם, וכן חברי ועדת ההשקעות, וגם אם מי מהאמורים אינו קשור עוד לשותפות ו/או לשותף הכללי, אזי בהתייחס לתקופה שבמהלכה הוא היה קשור לשותפות ו/או לשותף הכללי, לרבות בטרם הקמת השותפות (להלן, ביחד ולחוד: "**הזכאים לכיסוי**"), אינם ולא יהיו אחראים כלפי השותפות ו/או השותפים המוגבלים בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם שנגרמו לשותפות ו/או לשותפים המוגבלים, עקב מעשה או מחדל שנעשו על ידי הזכאים לכיסוי בתום לב בשם השותפות או עבורה, על פי הסמכויות

והכוחות שהוענקו להם בהסכם זה או על פי הוראת כל דין, והכול אלא אם נקבע על ידי בית משפט מוסמך בהחלטה שיפוטית חלוטה כי נעשו ברשלנות רבתי ו/או בתרמית ו/או בזדון ו/או תוך הפרה יסודית מכוונת של הוראות הסכם זה.

13.2. <u>שיפוי</u>

השותפות מתחייבת לשפות כל אחד מהזכאים לכיסוי בגין כל הפסד, הוצאה, אובדן, קנס, תשלום, פיצוי או נזק אשר יישא או ייאלץ לשאת בו, במישרין או בעקיפין, לרבות בשל חקירה, כופר, קנס אזרחי, פסק דין, החלטה, פסק בורר או דרישת רשות שלטונית על פי דין, עקב מעשה או מחדל אשר נעשו על ידו בתום לב בשם השותפות או עבורה, על פי הסמכויות והכוחות שהוענקו לו בהסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין, אלא אם נקבע על ידי בית משפט מוסמך בהחלטה שיפוטית חלוטה כי נעשו ברשלנות רבתי ו/או בתרמית ו/או בזדון ו/או תוך הפרה יסודית מכוונת של הוראות הסכם זה, והכל בכפוף לכך שכל זכאי לכיסוי הדורש שיפוי בהתאם לסעיף 13.2 זה יודיע לשותפות על כל דרישה או תביעה כנגדו מיד לאחר שנודע לו עליה, יאפשר לשותפות ליטול על עצמה ועל חשבונה את ההגנה בדרישה או בתביעה כאמור ויסייע לשותפות ככל הנדרש באופן סביר בהתגוננות בפני דרישה או תביעה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל זכאי לכיסוי יהיה זכאי לקבל מקדמה מהשותפות לצורך תשלום הוצאות סבירות צפויות בקשר עם דרישה או תביעה כאמור בגינם הוא זכאי לשיפוי בהתאם לסעיף 13.2 זה, ובלבד שאותו זכאי לכיסוי יתחייב כלפי השותפות להשיב מקדמה כאמור ככל שלא יהיה זכאי לשיפוי מהשותפות.

13.3. <u>ביטוח</u>

השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לרכוש בשם השותפות ועל חשבונה פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ואחריות מקצועית, לרבות פוליסת Run-off לתקופה בת שבע שנים מתום תקופת השותפות.

13.4. ככל שעל פי דין, ההיקף שבו רשאי אדם להיות פטור מאחריות, משופה או מבוטח על ידי השותפות מצומצם יותר מהאמור לעיל, הרי ,שככל המותר על פי דין, הוראות סעיף 13 זה תיחשבנה כאילו תוקנו באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת על ידי השותף הכללי או השותפים המוגבלים, בהיקף המינימלי הנחוץ כדי לעמוד בדרישות הדין.

14. <u>**סודיות**</u>

14.1. כל אחד מהשותפים המוגבלים מתחייב, גם לאחר שיחדל להיות שותף מוגבל, לשמור בסוד ולא להעביר, לגלות, להודיע, למסור, להביא לידיעת או לאפשר להביא לידיעת צד ג' כלשהו שאינו צד קשור לשותפות ו/או לשותף הכללי כל מידע מכל מין וסוג שהוא אשר (1) הגיע ו/או יגיע אליו בכל דרך שהיא (1) בקשר עם השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים למי מהם, לרבות פעילותם, עסקיהם, השקעותיהם (לרבות הזדמנויות השקעה), מצבם הכספי או נכסיהם ; ו-(2) הגיע ו/או יגיע אליו אגב שותפותו בשותפות בקשר עם השותפים המוגבלים האחרים, למעט (א) מידע שגילויו נדרש על פי כל דין ו/או על פי דרישת כל רשות מוסמכת, ובלבד שאם מידע כאמור יידרש מהשותף המוגבל, הוא ייתן הודעה על כך לשותף הכללי בסמוך לאחר שייוודע לו על הדרישה ; ו-(ב) מידע שהפך לנחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל של השותף המוגבל ו/או כל אדם הקשור אליו.

14.2. השותפים המוגבלים מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי שכל אדם הקשור אליהם ימלא אחר הוראות סעיף 14 זה.

14.3. שותף מוגבל אשר יפר את התחייבויותיו הקבועות בסעיפים 14.1 ו-14.1 לעיל בקשר עם שמירה על סודיות, יהיה אחראי כלפי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או השותפים המוגבלים האחרים, לכל אובדן, נזק, הפסד, הוצאה או חבות כלשהם שנגרמו להם עקב הפרה כאמור.

14.4. למען הסר ספק, השותף הכללי יהא רשאי, לצורך קידום עסקי השותפות ומטרת השותפות, לרבות לצורך צירוף שותפים מוגבלים נוספים, לגלות ידיעות, חומר ומידע בקשר לשותפות, עסקיה ומצבה הכספי.

15. **דיווחים**

15.1. השותף הכללי יגרום לכך שהשותפות תפעל כדלקמן בכל הקשור לספרי חשבונותיה ודוחותיה הכספיים:

15.1.1. השותפות תחזיק ותנהל ספרי חשבונות שיאפשרו הכנתם ועריכתם של דו"חות כספיים בהתאם להוראות כל דין ולכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

15.1.2. השותפות תכין ותמסור לשותפים המוגבלים דוחות כספיים שנתיים שלה עבור כל שנה קלנדרית, מבוקרים על ידי רואי החשבון, בתוך שישה (6) חודשים מתום אותה שנה קלנדרית. דוחות כספיים כאמור ייערכו בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS).

15.1.3. השותפות תכין ותמסור לשותפים המוגבלים דיווח רבעוני עבור כל רבעון קלנדרי, בתוך תשעים (90) ימי עסקים מתום אותו רבעון קלנדרי. דיווח כאמור יכלול תקציר מנהלים ביחס לפעילות השותפות במהלך הרבעון הקלנדרי שעבורו הוא הוכן.

15.2. השותף הכללי יגרום לכך שהאדמיניסטרטור יכין וימסור לכל אחד מהשותפים המוגבלים (ברמת כל שותף מוגבל) דוחות חשבונות הון רבעוניים לא מבוקרים עבור כל רבעון קלנדרי, בתוך תשעים (90) ימי עסקים מתום אותו רבעון קלנדרי. דוחות כאמור יכללו את יתרת חשבון ההון של כל אחד מהשותפים המוגבלים נכון למועד הערכת השווי שחל ביום העסקים האחרון ברבעון הקלנדרי שעבורו הם הוכנו.

16. **תחרות עם השותפות וניגוד עניינים**

16.1. השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, לא יתחרו בכל צורה ואופן שהוא בפעילות השותפות ובעסקיה. על אף האמור, אין באמור לעיל כדי להגביל את מי מהאמורים מלעסוק עבור עצמם ו/או אחרים, במישרין או בעקיפין, בכל תחום עיסוק שהוא, ובכלל זה בתחומי עיסוק זהים או דומים לאלו של השותפות, לרבות בהקמת שותפויות ו/או קרנות השקעה בעלות אסטרטגיות ומאפייני השקעה זהים או דומים לאלו של השותפות.

16.2. כל שותף מוגבל מצהיר כי ידוע לו, כי השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, עשויים לבצע ו/או להיות מעורבים בביצוע השקעות שונות, לרבות השקעות בנכסי המטרה, ו/או לתת שירותים שונים בקשר עם השקעות כאמור, שלא עבור השותפות. כן יובהר, כי צדדים קשורים לשותף הכללי מנהלים פעילות "פאמילי אופיס" אשר במסגרתה מייעצים ללקוחותיהם על השקעה בנכסים שונים אשר כוללים גם את נכסי המטרה.

16.3. השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, לא יבצעו עסקאות עם השותפות. על אף האמור, אין באמור לעיל (1) כדי להגביל את השותפות מקבלת שירותים שונים (לרבות נטילת הלוואות) מצד מי מהאמורים, אשר התמורה בגינם תשולם בידי השותפות, ובלבד ששירותים כאמור יינתנו במהלך העסקים הרגיל של השותפות ובתנאי שוק מקובלים (Arm's Length); (2) כדי להגביל את התקשרות השותפות עם חברת הניהול בהסכם הניהול, כהגדרתו בסעיף 11.4 לעיל; (3) כדי להגביל את השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו מלבצע השקעות בשותפות כשותפים מוגבלים; ו-(4) כדי להגביל את השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו ו/או מי מטעמם להעביר לשותפות השקעות מקדמיות כמפורט בסעיף 9.6 לעיל.

16.4. לעניין סעיף 39 לפקודה, יראו את כל השותפים כאילו נתנו את הסכמתם הבלתי חוזרת מראש לקיום כל עסק הדומה במהותו לעסקי השותפות ומתחרה בו על ידי מי מהשותפים בהתאם להוראות סעיף 16 זה.

16.5. השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו עשויים לקבל עמלות ו/או תמורה אחרת בקשר עם השקעות השותפות בנכסי המטרה. ככל שעמלות כאמור תתקבלנה על ידי השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו, הן תקוזזנה במלואן מדמי ניהול, כמפורט בסעיף 5.2 לעיל.

17. **פירוק השותפות**

17.1. השותפות תפורק בקרות המוקדם מבין המקרים הבאים:

17.1.1. אם הורה בית משפט מוסמך על פירוקה.

17.1.2. אם הוחלט על פירוקה בהחלטה של השותף הכללי (פירוק מרצון).

17.2. על אף האמור בסעיפים 42 ו-43 לפקודה, לא יהוו שעבוד חלקו של שותף מוגבל בשותפות, פטירת שותף מוגבל, הכרזת שותף מוגבל כפושט רגל, או שנעשה חדל פירעון, במקרה של תאגיד, עילה לפירוק השותפות. בקרות אחד המקרים האמורים לעיל יבוא במקום שותף מוגבל כאמור מי שזכאי ו/או מוסמך על פי דין לפעול בנכסי שותף מוגבל כאמור, לרבות כונס נכסים או מפרק של שותף מוגבל כאמור בפירוק או בחיסול, במקרה של תאגיד, או נאמן בפשיטת רגל, נושה, כונס נכסים רשמי של פושט רגל, אפוטרופוס או יורש, במקרה שמדובר ביחיד.

17.3. על ניהול הפירוק יחולו ההוראות דלהלן:

17.3.1. בפירוק מרצון יתבצע הפירוק על ידי השותף הכללי או על ידי מי שהשותף הכללי יאציל לו את סמכויות ניהול פירוק השותפות לפי שיקול דעתו הסביר (להלן: "**מנהל הפירוק**"). על אף האמור, בהעדר יכולת על פי דין לנהוג כאמור, או שבית משפט מוסמך קבע אחרת, ימונה מנהל הפירוק בידי השותפים המוגבלים בהחלטה רגילה או בידי בית המשפט המוסמך, לפי העניין.

17.3.2. למנהל הפירוק יהיו, לצורך ניהול הפירוק, כל הסמכויות והכוחות שיש לשותף הכללי והוא יהיה רשאי להמשיך בניהול עסקי השותפות עד לסיום הפירוק.

17.3.3. כנגד מילוי תפקידו, יהיה מנהל הפירוק זכאי לתמורה הקבועה בדין (אם התנהל הפירוק בדרך של פירוק בידי בית המשפט או בפיקוחו) או לתמורה שתיקבע בהסכם שבין השותפות לבין מנהל הפירוק באישור השותפים המוגבלים בהחלטה רגילה, וכל תמורה כאמור תיחשב כחלק מהוצאות השותפות ותשולם על ידי השותפות ועל חשבונה. ואולם, אם השותף הכללי ישמש כמנהל הפירוק, לא תשולם לו תמורה נוספת מעבר לתשלום דמי ניהול עד למועד השלמת הפירוק. אין באמור בסעיף 17.3.3 זה (בין אם השותף הכללי הוא מנהל הפירוק או צד ג'), כדי לגרוע מזכותו של השותף הכללי לדמי ניהול ולדמי הצלחה, בין עובר לתחילת הפירוק ובין במהלך הפירוק ובהתאם להוראות הסכם זה.

17.3.4. עם תחילת הפירוק ובסיומו יגרום מנהל הפירוק כי ייערכו על ידי רואי החשבון חשבונות מתאימים בנוגע לנכסי השותפות, פעולותיה והתחייבויותיה מיום תחילת הפירוק ועד למועד סיומו.

17.4. בפירוק, נכסי השותפות ישמשו בידי מנהל הפירוק בדרך ובסדר דלקמן:

17.4.1. סילוק ההוצאות הכרוכות בפירוק השותפות.

17.4.2. סילוק חיוביה של השותפות למי שאינם שותפים בה.

17.4.3. סילוק חיוביה של השותפות לשותפים, לרבות תשלום דמי הניהול והחזר הוצאות לשותף הכללי על פי האמור בסעיף 5.1 לעיל.

17.4.4. יתרת כספיה ונכסיה של השותפות שיוותרו לאחר סילוק הסכומים, ההוצאות וההתחייבויות האמורים לעיל או לאחר שמנהל הפירוק, לפי שיקול דעתו הסביר, אך בכפוף להוראות הדין, יפריש לטובת נושא זה כספים ונכסים, ימומשו ותמורתם תחולק בין השותפים במזומן ו/או בעין בהתאם ליחסי החלוקה, בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל (דמי הצלחה לשותף הכללי) ובסעיף 17.5 להלן.

17.5. עם פירוק השותפות יעשה מנהל הפירוק את מירב המאמצים המסחריים למימוש נכסי השותפות לשם חלוקתם במזומן לשותפים, וזאת בהתחשב במצב השווקים ובאפשרויות המימוש הזמינות בפני מנהל הפירוק במועד פירוקה של השותפות, בהתאם לשיקול דעתו הסביר. לשם כך, ייקח בחשבון מנהל הפירוק שיקולי כדאיות ואת האינטרסים של כלל השותפים בשותפות ככלל ולא ייתן ביטוי מיוחד לאינטרסים של שותף מסוים או של קבוצת שותפים מסוימת. על אף האמור לעיל, ככל שיחולקו נכסי השותפות בעין לשותפים, ובמידה וניתן יהיה לחלק את הנכס הרלוונטי לחלקים לצורך חלוקתו לשותפים, יהיה כל שותף מוגבל (להלן: "**שותף מבקש**") רשאי לבקש כי מנהל הפירוק יפעל לשם מימוש חלקו, ואת חלקו בלבד,

בכל חלוקה בעין כאמור (להלן: "**הנכס למימוש**"), וזאת בתוך לא יאוחר מעשרה (10) ימים ממועד קבלת הודעת השותף הכללי בדבר חלוקה בעין כאמור. שותף מבקש יהא רשאי לקבוע בבקשתו מה תהיה התמורה המינימלית אשר תתקבל ממימוש הנכס למימוש על ידי השותף הכללי (להלן: "**התמורה המינימלית**"). מובהר כי, השותף הכללי יהא רשאי לסרב לבקשה כאמור לעיל אם המחיר בו ימומש הנכס למימוש עלול להשפיע לרעה על המחיר בו ימומש נכס אחר של השותפות. אם לאחר שבעה (7) ימים לא יעלה בידי השותף הכללי לממש את הנכס למימוש במחיר שלא יפחת מהתמורה המינימלית, השותף הכללי יודיע על כך לשותף מבקש, ועל שותף מבקש יהיה להודיע בתוך שלושה (3) ימים האם הוא מעונין בחלוקה בעין או במימוש בכל מחיר, כאשר יראו באי מתן הודעה כאמור בקשה לחלוקה בעין מצד שותף מבקש.

מובהר בזאת כי (1) כל העלויות המיוחסות למימוש נכס למימוש בהתאם לבקשת שותף מבקש כאמור בסעיף 17.5 זה, יחולו על השותף המבקש ועליו בלבד, לרבות במקרה שלא עלה בידי השותף הכללי לממש את הנכס למימוש; (2) מנהל הפירוק לא יהיה זכאי לתמורה בגין מימוש הנכס למימוש; (3) מנהל הפירוק יהיה רשאי, לאחר הפעלת מאמץ מסחרי סביר, להודיע לשותף מבקש כי לא עלה בידו לממש את הנכס למימוש בהתאם להנחיותיו של השותף המבקש, ולאחר מכן לא תהיה עוד למנהל הפירוק כל חבות כלפי שותף מבקש ביחס לנכס למימוש; (4) כל שותף מבקש, פוטר בזאת מראש את מנהל הפירוק בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר יגרמו לשותף המבקש בגין מימושו (או אי מימושו) של נכס למימוש (לרבות, אך לא רק, לעניין התמורה וגובהה אשר תתקבל כתוצאה ממימושו על ידי מנהל הפירוק) ובלבד שמנהל הפירוק פעל בהתאם להוראות סעיף 17.5 זה בקשר עם הנכס למימוש.

18. <u>**העברת זכויות בשותפות**</u>

18.1. <u>העברת זכויות שותף מוגבל</u>

שותף מוגבל יהיה רשאי, בכפוף למגבלות לעניין העברת זכויות שותף מוגבל שתיקבענה בהסדר מס או חוות דעת מיסויית שתקבל השותפות, ככל שתקבל, למכור, להעביר, להמחות, לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו בשותפות, כולן או מקצתן, או לבצע בהן כל עסקה אחרת (להלן: "**המעביר**", וכל אחת מהפעולות האמורות: "**העברה**"), בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים, ולא יהיה תוקף או נפקות להעברה אלא לאחר שיתקיימו במלואם כל התנאים כאמור:

18.1.1. המעביר ומקבל ההעברה (להלן: "**הנעבר**") מסרו לשותף הכללי הודעה בדבר ההעברה בנוסח כפי שיידרש על ידי השותף הכללי, חתומה על ידם.

18.1.2. הנעבר מסר לשותף הכללי כתב הצטרפות לשותפות בנוסח כפי שיידרש על ידי השותף הכללי, חתום על ידו, וכן את מסמכי ההצטרפות, למעט כתב ההצטרפות הכלול בהם, חתומים על ידו.

בכתב ההצטרפות שימסור הנעבר לשותף הכללי כאמור, הנעבר יקבל על עצמו את כל התנאים וההוראות המפורטים בהסכם זה, באותו אופן ובאותה מידה שלפיהם היה המעביר מחויב בהם עובר למועד ההעברה, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יתחייב ויצהיר את כל ההתחייבויות וההצהרות הנוגעות לשותף מוגבל בשותפות בהתאם להסכם זה.

18.1.3. השותף הכללי אישר את ההעברה מראש ובכתב. השותף הכללי ייתן אישור כאמור בהתאם לשיקול דעתו. השותף הכללי יהיה רשאי להתנות את הסכמתו להעברה בכל תנאי אשר ימצא לנכון, לרבות תשלומי מסים, חתימה על מסמכים, מתן ערובות, זהות הנעבר, וכן קבלת כל מידע סביר שיראה לו נחוץ בקשר עם ההעברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השותף הכללי יהיה רשאי להתנות את הסמכתו להעברה בקבלת חוות דעת של עורך דין, אשר תוכנה יהיה לשביעות רצונו, על פיה ההעברה לא תפר חוק, כלל, תקנה או את הוראות הסכם זה, וכן לא תרע את מצבה המשפטי ו/או המיסויי של השותפות ו/או של מי מהשותפים.

18.1.4. המעביר והנעבר יחתמו על כתב העברת זכויות, בנוסח כפי שיידרש על ידי השותף הכללי וימסרו אותו לשותף הכללי.

18.1.5. ביחסים שבין השותפות לבין השותפים המוגבלים ולבין הנעבר, יראו את סכום ההתחייבות וסכום ההשקעה של המעביר כאילו הוא סכום ההתחייבות וסכום

ההשקעה של הנעבר (לרבות סכומי ומועדי תרומות ההון שביצע המעביר שסכום ההשקעה הוא הסך המצטבר שלהן), ובמקרה שהמעביר העביר לנעבר חלק מזכויותיו בשותפות – יראו את החלק היחסי של סכום ההתחייבות וסכום ההשקעה של המעביר כאילו הוא של הנעבר. כמו כן, הנעבר יקבל את חשבון ההון של המעביר ולא יחול כל שינוי ביחסי החלוקה, ובמקרה שהמעביר העביר לנעבר חלק מזכויותיו בשותפות – הנעבר יקבל את החלק היחסי של חשבון ההון של המעביר, ויחסי החלוקה יעודכנו בהתאם.

18.1.6. אלא אם כן יוסכם בין המעביר והנעבר אחרת, המעביר והנעבר יחובו, ביחד ולחוד, בכל ההוצאות בקשר עם ההעברה, לרבות ההוצאות המשפטיות.

18.1.7. לפי קביעתו של השותף הכללי, ההעברה תבוצע ישירות בין המעביר לנעבר או באמצעות השותף הכללי או השותפות, דהיינו, הנעבר יעביר את תמורת ההעברה לשותף הכללי או לשותפות, ובהתאם לדין ו/או הסדר מס או חוות דעת מיסויית שתקבל השותפות, ככל שתקבל, השותף הכללי ינכה במקור כל מס החל בגין ההעברה, ככל שחל, ויעביר למעביר את יתרת תמורת ההעברה.

אלא אם כן יוסכם בין המעביר והנעבר אחרת, ייחוס הוצאות, הכנסות וחלוקות במועד ההעברה שאינו חל בסיומה של שנת מס מסוימת, ייעשה בין המעביר והנעבר באופן יחסי לתקופת ההחזקה בזכויות באותה שנת מס, ובמקרה שהמעביר העביר לנעבר חלק מזכויותיו בשותפות – גם בהתאם לחלק היחסי של זכויות אלה.

החל ממועד ההעברה יחדל המעביר להיות שותף מוגבל בשותפות כדי החלק המועבר, אך ימשיך לחוב בהתחייבויותיו וחיוביו לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין בקשר עם התקופה שבמהלכה היה שותף מוגבל בשותפות, וכן בחובת הסודיות על פי סעיף 14 לעיל.

השותפות ו/או השותף הכללי לא יהיו אחראים כלפי הנעבר בגין כל סכום ששולם למעביר מכוח היותו שותף מוגבל בשותפות, בהתאם להוראות הסכם זה, עד למועד הצטרפות הנעבר לשותפות.

18.2. <u>העברת זכויות השותף הכללי</u>

השותף הכללי יהיה רשאי, בכל מועד שהוא, למכור, להעביר, להמחות, לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו בשותפות, כולן או מקצתן, או לבצע בהן כל עסקה אחרת, לכל צד קשור לו, בהתאם לשיקול דעתו וללא הסכמת השותפים המוגבלים, ולכל צד שאינו קשור לו, בהסכמת השותפים המוגבלים בהחלטה מיוחדת, והכל בכפוף לכך שאותו צד קשור או צד שאינו קשור, בהתאמה, יצטרף להסכם זה וייטול על עצמו את כל התחייבויות השותף הכללי על פי הסכם זה כלפי השותפים המוגבלים וכלפי השותפות.

מובהר, כי אין באמור לעיל כדי להגביל העברה או הקצאה של מניות בשותף הכללי.

19. **<u>ענייני מס</u>**

19.1. השותף הכללי, בשם השותפות, רשאי לפנות לרשויות המס כדי לקבל הסדר מס שיסדיר את אופן הדיווח, חבות המס ותשלום המס בגין פעילות השותפות. ידוע לשותפים המוגבלים כי אין כל וודאות לגבי תוכנו של הסדר המס או אם הסדר המס יתקבל. העתק מהסדר המס, ככל שיתקבל, יועבר לכל השותפים המוגבלים.

19.2. כל שותף מוגבל מצהיר כי הוא יודע ומבין כי השקעתו בשותפות כרוכה בהשלכות מס שייתכן וישתנו מעת לעת, לרבות כתוצאה משינויי חקיקה צפויים, כי הוא בדק את הוראות הדין המתייחסות למיסוי שותפויות, שותפים והשקעות מהסוג שהשותפות מתכוונת לבצע, כי הוא מודע למלוא השלכות המס הנובעות מהשקעתו בשותפות ומהשקעותיה של השותפות, בשים לב לנסיבותיו הספציפיות, וכי הוא התייעץ עם יועצי מס בקשר עם כל האמור לעיל, לרבות לגבי חובות הדיווח החלות עליו הנובעות מהשקעתו בשותפות, והסתמך אך ורק עליהם. יודגש, כי אין בהסכם זה, על כל נספחיו, כדי להוות תחליף לייעוץ מס, לרבות ייעוץ מס ספציפי המתייחס לעניינו והמתחשב בנתוניו של כל שותף מוגבל.

19.3. כל שותף מוגבל מצהיר כי ידוע לו כי פעולות ועסקאות שתבצע השותפות עלולות להיות מחויבות במס, וכי חיוב במס יכול שיעשה בדרך של ניכוי מס במקור או מקדמת מס שישולמו מחשבון השותפות, ולפיכך התחשבנות ישירה שלו לצורך קיזוז הפסדים או רווחים כנגד הפסדים או

רווחים שנגרמו לו כתוצאה מהשקעות שלא באמצעות השותפות, עלולה להיות מוגבלת מבחינת הוראות הדין.

19.4. כל שותף מוגבל מצהיר כי ידועות לו המגבלות המפורטות בהסכם זה ועל פי דין, לרבות מגבלות לעניין משיכת השקעתו, העברת זכויותיו בשותפות וחלוקת רווחי השותפות, אשר עלולות להביא לכך שהוא יידרש לשלם מס בגין חלקו בהכנסות השותפות מתוך מקורותיו שלו מבלי שיהיה זכאי לממן מס כאמור מתוך השקעתו בשותפות, וכי ידועות לו השלכות המס בקשר עם רכישה, החזקה ומכירה של זכויותיו בשותפות אשר עשויות להשפיע על התשואות הכלכליות שלו בגין השקעתו בשותפות. כל שותף מוגבל יצהיר על תוצאות השותפות בדיווחי המס שלו בהתאם לחלקו בשותפות, ככל שיידרש לכך על פי דין.

19.5. השותפות תגיש כל דו"ח שהיא מחויבת בהגשתו לפי כל דין לרשויות המס או שהיא נתבקשה להגישו על ידי רשויות המס. כל שותף מוגבל מצהיר כי ידוע לו שהשותף הכללי, או מיופי כוחו, ימסור לרשויות המס ככלל, ואפשר שאף לפקידי שומה ספציפיים, בתום כל שנת מס ובכל מועד אחר כפי שיידרש על ידי רשויות המס, פרטים בדבר זהותו וכתובתו, שיעור החזקתו וחלקו ברווחי השותפות. כל שותף מוגבל מתחייב לשתף פעולה עם השותף הכללי והשותפות בכל הקשור להסדר מס או חוות דעת מיסויית שתקבל השותפות, ככל שתקבל, ובכל הקשור לתשלום או דיווח לרשויות המס, ובכלל זה לחתום על כל מסמך ולהגיש כל דיווח שיידרש על פי כל דין ו/או הסדר מס ו/או חוות דעת מיסויית כאמור.

19.6. כל שותף מוגבל מצהיר כי לא קיבל כל ייעוץ מס ו/או כל מצג בנושא מס מאת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, למעט מצגים בנושא מס המפורטים בהסכם זה.

19.7. <u>ניכוי מס במקור</u>. השותפות תנכה כל סכום מס במקור כמתחייב על פי כל דין ו/או הסדר מס ו/או חוות דעת מיסויית שתקבל השותפות, ככל שתקבל, מכל סכום שישולם לשותפים המוגבלים בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על דרך פדיון יחידות, וסכום ניכוי המס כאמור ייחשב כסכום ששולם לשותפים המוגבלים כאמור, לכל דבר ועניין. למען הסר ספק יובהר, כי השותף הכללי אינו חייב לבקש או לפעול להשגת פטור או הפחתה של ניכוי המס במקור עבור מי מהשותפים שעשוי להיות זכאי לפטור או הפחתה כאמור.

19.8. השותפות תמסור לכל שותף מוגבל כל מידע ו/או מסמכים שאותו שותף מוגבל ביקש באופן סביר ואשר קיימים ברשות השותף הכללי, הנדרשים לאותו שותף מוגבל לצורך עמידתו בחובות הדיווח החלות עליו בישראל, בכפוף לכך שאותו שותף מוגבל יישא במלוא עלות הפקת מידע ו/או מסמכים כאמור.

19.9. מובהר בזאת כי כל שותף מוגבל, לחוד, יחויב בכל המיסים, מכל מין וסוג שהוא, החלים על חלקו בשותפות. כל שותף מוגבל מתחייב בזאת לשפות את השותפות ו/או השותף הכללי ו/או השותפים המוגבלים האחרים, מיד עם קבלת דרישתם הראשונה לכך, בגין כל מס שיוטל או יידרש מהם אשר מתייחס לחלקו של אותו שותף מוגבל בשותפות (להלן: "**דרישת המס**"). דורש השיפוי יודיע לאותו שותף מוגבל על דרישת המס בהקדם האפשרי ויאפשר לאותו שותף מוגבל ליטול, בעצמו ועל חשבונו, את ההגנה כנגד דרישת המס. השותף הכללי יהא רשאי לנכות מחשבון ההון של כל שותף מוגבל כל מס שיוטל או יידרש מאותו שותף מוגבל.

19.10. השותף הכללי יהיה רשאי, אך לא חייב, לקבל החלטות מיסוייות בקשר לפעילות השותפות, סיווגה או כל פעולה אחרת הנדרשים בהתאם לדין הישראלי ו/או כל דין זר, ולקבל חוות דעת מיסויית ולפעול בהתאם להן.

20. **<u>FATCA</u>**

20.1. על פי הוראות ה-FATCA, וההסכם בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית בנוגע לציות להוראות ה-FATCA (להלן: "**ההסכם הבין-מדינתי**") ייתכן והשותפות תידרש לקבל מידע מסוים מכל שותף מוגבל, וכן להעביר לרשות מיסים כלשהי, לרבות בישראל, אשר תעביר לרשות המס האמריקאית או לכל רשות ממשלתית אמריקאית אחרת, דוחות בנוגע לשותפים המוגבלים. כדי לציית להוראות ה-FATCA, ייתכן שהשותף הכללי, בנסיבות מתאימות, יבקש מהשותפים המוגבלים למסור מידע על אודות בעליהם (במישרין או בעקיפין) וכן להעביר מסמכים הנוגעים לסטאטוס המס שלהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השותף הכללי יהיה רשאי למסור מידע ביחס לשותפים המוגבלים, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה הנוגעות להוראות ה-FATCA.

לעניין סעיף 20 זה, "**FATCA**" - Foreign Account Tax Compliance Act האמריקאי, מכוחו מחויב כל מוסד פיננסי (שאינו אמריקאי) לדווח לרשויות בארה"ב על חשבונות של אמריקאים, שאם לא יעשה כן עלול להיות חשוף לניכויים במקור מתשלומים שמקורם בארה"ב, וכן כל הסכם בין מדינתי שישראל צד לו מכוח ה-FATCA והתקנות שהותקנו מכוחו.

20.2. כל שותף מוגבל מתחייב בזאת, כי הוא ימסור לשותף הכללי, מיד עם קבלת דרישה ראשונה בכתב, את כל המידע ו/או המסמכים כפי שיבקש השותף הכללי, וזאת כדי לציית להוראות ה-FATCA, ההסכם הבין-מדינתי, וכל חקיקה עתידית שתחוקק בישראל מכוחם.

20.3. כל שותף מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים שהשותפות ו/או השותף הכללי ו/או מיופי כוחם עשויים למסור ולדווח לרשות המיסים בישראל, אשר תמסור לרשויות המס האמריקאית או לכל רשות רלוונטית אחרת המיישמת את הוראות ה-FATCA או הוראות אחרות דומות, פרטים בדבר זהותו ו/או כל מידע אחר לגביו כפי שיידרש על ידי הוראות ה-FATCA, על פי הוראות ההסכם הבין מדינתי או מכוח כל חקיקה עתידית שתחוקק בישראל מכוח הסכם כאמור.

20.4. כל שותף מוגבל מצהיר, כי ידוע לו שאי שיתוף פעולה מצידו עם דרישות כאמור של השותף הכללי, עלול לחשוף את השותפות ו/או השותפים האחרים לנזקים, ובהתאם הוא מתחייב בזאת לשפות את השותפות ו/או השותפים האחרים בגין כל ניכוי מס במקור שיחול בגין ה-FATCA (או כל חוק דומה) אשר יושת על מי מהם כתוצאה מאי ציות שלו להוראות ה-FATCA ו/או עקב אי הגשת המסמכים הנדרשים על ידו ו/או בגין כל הוצאה או נזק שנגרמו למי מהם עקב אי שיתוף הפעולה מצידו כאמור.

20.5. מבלי לגרוע מסעיף 20.4 לעיל, ככל ששותף מוגבל לא יעביר את המידע ו/או המסמכים שנדרשו ממנו בהתאם להוראות סעיף 20 זה, בין אם אי העברת המסמכים תעלה כדי אי ציות של השותפות להוראות ה-FATCA או להוראות ההסכם הבין-מדינתי או תביא להטלת סנקציה של ניכוי מס במקור מהשותפות או מהשותפים האחרים ובין אם לאו, אזי השותפות תהא רשאית לנקוט כל סעד העומד לרשותה כנגד אותו שותף מוגבל, לרבות לחייב את אותו שותף מוגבל להעביר את זכויותיו בשותפות לאחר בהתאם להוראות סעיף 18.1 לעיל ו/או לגרוע מחשבון הון של אותו שותף מוגבל את סכום הניכוי במקור, ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לשותפות ו/או למי מהשותפים האחרים.

20.6. הוראות סעיף 20 זה יחולו בשינויים המחויבים גם בקשר עם חוקים ותקנות מקבילים ל-FATCA, לרבות מכוח ה-CRS, ככל שאלו יחולו על השותפות. לעניין זה, "**CRS**" - Common Reporting Standard, תקן אחיד, שפותח על ידי ארגון ה-OECD לאיסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים, ותקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים), התשע"ט-2019, המיישמות את התקן בארץ.

21. <u>**הצהרות השותפים המוגבלים וגורמי סיכון**</u>

מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה ו/או מסמכי ההצטרפות, לרבות כתב ההצטרפות, ו/או כתב ההצטרפות המקוצר, ככל שרלוונטי, כל שותף מוגבל מצהיר, לחוד, בחתימתו על כתב הצטרפות ו/או כתב הצטרפות מקוצר, ככל שרלוונטי, כדלהלן:

21.1. ככל שהוא יחיד – כי לא ננקטו כנגדו הליכים לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ו/או פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 ו/או לפי דינים דומים של מדינות אחרות החלים עליו, ולא ידוע לו על כוונה לנקוט כנגדו בהליכים כאמור.

21.2. ככל שהוא תאגיד – כי לא מונה לו מפרק (זמני או קבוע) ו/או כונס נכסים (זמני או קבוע) על עיקר נכסיו, כי לא הוגשה בקשה כנגדו להקפאת הליכים, חיסולו ו/או מחיקתו כאישיות משפטית נפרדת וכי לא נרשמה בדו"חות הכספיים האחרונים שלו הערת "עסק חי".

21.3. ככל שהוא תאגיד - כי הוא מאוגד כדין, כי נתקבלו אצלו כל האישורים וההחלטות הדרושים על פי מסמכי היסוד שלו ו/או על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה וביצועו על ידו, וכי מי שחותם בשמו על כתב הצטרפות ו/או כתב הצטרפות מקוצר, לפי העניין, הוסמך כדין לעשות כן.

21.4. כי יש לו את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים להתקשרותו בהסכם זה ולהשקעתו בשותפות על פי כל דין, ככל שנדרשים כאלה.

21.5. כי הוא כשיר להתקשר בהסכם זה, וכי אין כל מניעה חוזית, חוקית או אחרת (לרבות הצורך בהשגת הסכמה או אישור של כל גוף לכך) להתקשרותו בהסכם זה ולמילוי אחר התחייבויותיו על פיו, במלואן ובמועדן.

21.6. כי לא מתנהלים כנגדו הליכים ולא תלויות כנגדו תביעות העלולות לפגוע או למנוע ביכולתו להשקיע בשותפות ולבצע את הוראות הסכם זה החלות עליו.

21.7. כי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה מהוות התחייבויות תקפות, מחייבות ובנות אכיפה.

21.8. כי הוא קיבל לידיו, קרא בעיון והבין את הסכם זה, על כל נספחיו, וכי פעל באופן עצמאי והתייעץ עם כל יועץ מקצועי שראה לנכון להיוועץ בו, לרבות יועצי השקעות, עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס בקשר עם השקעתו בהון שותפות והתקשרותו בהסכם זה.

21.9. כי הוא מודע לסיכונים ולחשיפות הכרוכים בהשקעה בשותפות העלולים לעלות עד כדי אובדן כספי השקעתו בהון השותפות, במלואם או בחלקם, כי שקל היטב סיכונים וחשיפות כאמור וקיבל ייעוץ מתאים, כי יש ביכולתו לעמוד בסיכון הכספי הכרוך בהפסד מלוא כספי השקעתו כאמור, וכי הוא מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה עתידית כנגד השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו ו/או מי מטעמם בגין הפסד כספי השקעתו כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, השותף המוגבל מצהיר כי הוא מודע לסיכונים הבאים הנוגעים לפעילותה של השותפות, עסקיה והשקעותיה, ובכלל זה לנכסי מטרה:

21.9.1. השקעות השותפות בנכסי מטרה ו/או בעקיפין בנכסים אחרים באמצעות השקעה בנכסי מטרה כאמור, כפופות מטיבן לסיכונים שונים הכרוכים בהשקעות בשווקים בישראל ומחוץ לישראל, לרבות פער מידע או היעדר מידע, גורמים כלכליים, פוליטיים, ביטחוניים ואחרים בישראל ומחוץ לישראל שאינם ניתנים לחיזוי ושאינם בשליטת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות.

21.9.2. השקעות השותפות בנכסי מטרה ו/או בעקיפין בנכסים אחרים באמצעות השקעה בנכסי מטרה כאמור, חשופות לתנודתיות בשערי מטבע בשווקים בהם היא משקיעה.

21.10. כי יש לו את הידע, היכולת והניסיון המקצועיים, הפיננסיים, הכלכליים והעסקיים כדי לנתח ולהעריך, על בסיס עצמאי או בעזרת יועצים, את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה בשותפות בתנאים המפורטים בהסכם זה, ובפרט אובדן סכום ההשקעה שלו, וכן כי באפשרותו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או מסמכי ההצטרפות, לרבות כתב ההצטרפות ו/או כתב ההצטרפות המקוצר, ככל שרלוונטי, ובפרט תשלום מלוא סכום ההתחייבות שלו בסכומים ובמועדים כמפורט בהסכם.

21.11. כי השותף הכללי העמיד לרשותו, קודם להשקעתו בשותפות והצטרפותו כשותף מוגבל בה, את ההזדמנות לשאול שאלות בנוגע לתנאי ההשקעה בשותפות, ולקבל את כל התשובות וכל מידע נוסף הנדרש לו כדי להבין את פעילות השותפות וכל מידע בקשר אליה.

21.12. כי השקעתו בשותפות אינה מבוססת על הצהרה, מצג, ערבות או התחייבות לשיפוי מאת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, שאינם מפורטים בהסכם זה, ולפיכך אין ולא תהיה לו כל טענה כלפי מי מהאמורים, בגין כל הצהרה, מצג, ערבות או התחייבות לשיפוי, שאינם מפורטים בהסכם זה.

21.13. ידוע לו כי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, לרבות האדמיניסטרטור, מסתמכים בפועלם על מידע ו/או מסמכים ו/או דוחות ו/או נתונים ו/או מצגים ו/או התחייבויות שהתקבלו ו/או יתקבלו מאת נכסי מטרה בהם השקיעה השותפות ו/או מנהליהם (להלן: "**המידע מאת נכסי המטרה**"), ואינם ולא יהיו אחראים או מחויבים לבחון בפועל את אמיתות ו/או נכונות המידע מאת נכסי מטרה כאמור ו/או לבצע בדיקות נאותות ביחס למידע מאת נכסי מטרה כאמור, ומבלי לגרוע מהוראת סעיף 13.1 לעיל ובכפוף לה, אינם ולא יהיו אחראים כלפי השותפות ו/או השותפים המוגבלים בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם שנגרמו לשותפות ו/או לשותפים המוגבלים עקב שימוש הנעשה על ידי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, במידע מאת נכסי המטרה, גם ככל שהוא כולל מידע שגוי ו/או כוזב ו/או מטעה ו/או חסר, וכי מלוא האחריות בגין המידע מאת נכסי המטרה כאמור רובץ אך על נכסי המטרה בהם השקיעה השותפות בלבד ו/או מנהליהם.

21.14. השותף המוגבל מצהיר, כי ידוע לו כי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לביצועי ו/או תשואות נכסי המטרה בהם השקיעה השותפות.

21.15. כי ידוע לו שאין לו ולא יהיו לו זכויות באיזה מנכסי המטרה בהם השקיעה השותפות ו/או כל יריבות משפטית כנגד אותו נכס מטרה ו/או מנהליו ו/או כל צד קשור לו, וכי ידוע לו שבכפוף להצטרפותו כשותף מוגבל בשותפות בהתאם להסכם השותפות יהיו לו זכויות בשותפות, ובה בלבד.

21.16. כי ידוע לו שרק השותף הכללי רשאי לפעול, בשם השותפות, מול איזה מנכסי המטרה בהם השקיעה השותפות בקשר עם השקעת השותפות באותו נכס מטרה.

21.17. ידוע לו כי השותף הכללי שכר שירותים משפטיים מוינוגרד ושות' - משרד עורכי דין (להלן: "**עורכי הדין**") בקשר עם הקמת השותפות, וכי ידוע לו כי עורכי הדין אינם מייצגים ולא ייצגו את השותפים המוגבלים בקשר עם הקמת השותפות, הצעת הזכויות בשותפות לשותפים המוגבלים, ניהול והפעלת השותפות, או בכל חילוקי דעות אשר עלולים להתעורר בין השותפים המוגבלים מצד אחד לבין השותף הכללי ו/או השותפות מצד שני. כל שותף מוגבל ישכור לעצמו עורך דין עצמאי, אם הוא מעוניין בייעוץ משפטי לגבי השותפות או השקעתו בה, ויישא בעצמו בכל ההוצאות של עורך הדין שלו.

21.18. ידוע לו כי הזכויות בשותפות לא נרשמו ולא יירשמו למסחר לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ט-1968, או לפי חוקי ניירות ערך בתחומי שיפוט אחרים כלשהם, וכי הוא רוכש את הזכויות עבור עצמו ולא ימכור או יעביר את הזכויות בשותפות, כולן או חלקן, למעט על פי הסכם זה והוראות כל דין.

21.19. ידוע לו כי לשותפות אין עבר פיננסי או תפעולי. מובהר, כי כל פעילות קודמת של השותף הכללי ו/או מנהל ההשקעות ו/או חברת הניהול ו/או צדדים קשורים להם ו/או נושאי משרה בהם ו/או מי מטעמם, ככל שהייתה, לא מעידה על פעילותה של השותפות ו/או התוצאות הצפויות ממנה.

21.20. כי הוא קרא והבין את המצגים בענייני מס המפורטים בסעיפים 19 ו-20 לעיל.

21.21. כי ידועה לו חובת הסודיות החלה עליו כמפורט בסעיף 14 לעיל.

21.22. כי הוא יודע ומבין כי השותפות מבקשת לעמוד בכל הדינים החלים עליה הנוגעים להלבנת הון. לשם קידום מאמצים אלה, השותף המוגבל מצהיר ומתחייב לפעול כדי להבטיח כי: (א) הכספים שהועברו על ידו לידי השותפות לא נבעו או ינבעו מפעילות כלשהי העלולה להיחשב, או הנחשבת כפלילית על פי חוקי מדינת ישראל או חוקים החלים עליו (לרבות לפי מקום התאגדותו, מקום תושבתו ו/או מקום פעילותו) או קשורה לפעילות פלילית כאמור בהתבסס על יעוץ משפטי, וכי יעמוד בכל הדינים החלים בקשר למניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור, ובכלל זה חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 והתקנות המותקנות מכוחם או לפי דיני מניעת הלבנת הון או מניעת מימון טרור במדינה אחרת החלים עליו (לרבות לפי מקום התאגדותו, מקום תושבתו ו/או מקום פעילותו) (להלן: "**דיני הלבנת הון**"); ו-(ב) כל העברת כספים על ידו לידי השותפות, ככל שהדבר בשליטתו, לא יגרמו לשותפות ו/או לשותף הכללי להפרה של אילו מדיני הלבנת ההון. השותף המוגבל יודיע לשותף הכללי בתוך פרק זמן סביר (ובכל מקרה לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים), ככל שאילו מהמצגים לעיל חדלו מלהתקיים לגביו, או כאשר נודע לו כי עלולה להיות הפרה כאמור של דיני הלבנת ההון. השותף המוגבל מתחייב להעביר לשותף הכללי ולשותפות כל מידע נוסף הנוגע אליו, שעל פי שיקול דעתו של השותף הכללי נדרש כדי להבטיח עמידה בחוקים הנוגעים להלבנת הון ולפעילויות דומות (לרבות, דיני הלבנת ההון). השותף המוגבל מבין ומתחייב כי בכל מועד שבו יתגלה כי אחד או יותר מהמצגים הנזכרים לעיל אינו נכון, או אם הדבר נדרש על פי דיני הלבנת ההון או לפעילויות דומות, השותף הכללי רשאי לנקוט פעולות מתאימות, בהתאם לשיקול דעתו, כדי להבטיח עמידה בדינים כאמור, ובכלל זה לחייב את השותף המוגבל להעביר את זכויותיו בשותפות לאחר בהתאם להוראות סעיף 18.1 לעיל ו/או לגרוע מחשבון הון של אותו שותף מוגבל את ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לשותפות ו/או למי מהשותפים האחרים בגין ההפרה.

21.23. כי לא ננקטו כנגדו, ובמקרה שהוא תאגיד – גם כנגד בעלי המניות, השותפים או בעלי הזכויות, לפי העניין, בו ו/או נושאי המשרה בו, פעולות כלשהן על ידי רשות מוסמכת כלשהי בגין הפרת דיני ניירות ערך ו/או כל דין כלכלי אחר.

21.24. הוא מתחייב למסור לשותף הכללי, תוך פרק זמן סביר ממועד דרישה ראשונה בכתב, את כל המידע ו/או המסמכים כפי שיבקש השותף הכללי באופן סביר לצורך עמידת השותפות בהתחייבויותיה כלפי נכסי המטרה בהם השקיעה ו/או בהוראות כל דין ו/או בהחלטות מיסוי שנתקבלו עבור השותפות ו/או בהוראות כל רשות מוסמכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השותף המוגבל מתחייב למסור לשותף הכללי מיד עם דרישתו הראשונה מידע על אודותיו, וככל שהוא תאגיד – גם על אודות המחזיקים בו במישרין ו/או בעקיפין (לרבות הנהנים).

21.25. כל הצהרותיו ומצגיו בהסכם זה ו/או במסמכי ההצטרפות, לרבות כתב ההצטרפות, ו/או כתב ההצטרפות המקוצר, ככל שרלוונטי, נכונים למועד שבו חתם על כתב ההצטרפות או כתב ההצטרפות המקוצר, ככל שרלוונטי, ויישארו נכונים כל עוד הוא צד להסכם זה, והוא מתחייב לשפות את השותפות ו/או את השותפים, מיד עם קבלת דרישתם הראשונה לכך, בגין כל נזק שנגרם ו/או ייגרם למי מהם בגין היות איזה מהצהרות והמצגים כאמור לא נכון ו/או שגוי ו/או חסר. כן מתחייב השותף המוגבל להודיע לשותף הכללי מיד עם היוודע לו על כל שינוי בנכונות איזה מההצהרות והמצגים כאמור ו/או על כל שינוי שיחול בתוקף התחייבויותיו והצהרותיו על פי הסכם זה ו/או מסמכי ההצטרפות, לרבות כתב ההצטרפות ו/או כתב ההצטרפות המקוצר, ככל שרלוונטי, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר עליו או מגביל את יכולתו לקיים את התחייבויותיו כאמור, כולן או חלקן.

22. **<u>הצהרות השותף הכללי</u>**

השותף הכללי מצהיר בזאת כדלהלן:

22.1. הוא שותפות מוגבלת המאוגדת כדין וכי התקבלו כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים להתקשרותו בהסכם זה ולניהול השותפות, ככל שנדרשים כאלו, וכי נתקבלו כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה וביצועו על ידו.

22.2. כי אין כל מניעה חוזית, חוקית או אחרת (לרבות הצורך בהשגת הסכמה או אישור של כל גוף לכך) המונעת ממנו להתקשר בהסכם זה או למלא אחר התחייבויותיו על פיו, במלואן ובמועדן.

22.3. לא מתנהלים כנגדו הליכים ולא תלויות כנגדו תביעות העלולות לפגוע בפעילות העסקית של השותפות או בהתחייבויותיה העיקריות.

22.4. כל התחייבויותיו על פי הסכם זה מהוות התחייבויות תקפות, מחייבות ובנות אכיפה.

22.5. נכון למועד חתימת הסכם זה ובכפוף להוראות כל דין, אין לשותפות או לשותף הכללי בשם השותפות כל התחייבויות מהותיות שהן זולת התחייבויות כלפי השותפים המוגבלים (עתידיים וקיימים) על פי הוראות הסכם זה ומכתבי צד מכוחו, וכן זולת התחייבויות לתשלומים לנותני שירותים בקשר עם הקמת השותפות.

22.6. ידוע לו כי השותפים המוגבלים מסתמכים, בין היתר, על המצגים האמורים בהחלטתם להתקשר בהסכם זה ולהיות שותפים מוגבלים בשותפות.

23. **<u>שינויים בהסכם השותפות</u>**

23.1. לא ייעשה כל שינוי בהסכם זה, אלא בהסכמה של השותף הכללי ובהסכמה של השותפים המוגבלים בהחלטה רגילה. על אף האמור, שינוי של הוראה בהסכם זה לפיה דרושה החלטה מיוחדת בקשר לאותה הוראה, ידרוש הסכמה של השותף הכללי והסכמה של השותפים המוגבלים בהחלטה מיוחדת.

23.2. על אף האמור בסעיף 23.1 לעיל, השותף הכללי יהיה רשאי לשנות כל הוראה מהוראות הסכם זה, על כל נספחיו, מעת לעת, ללא צורך בהסכמה של השותפים המוגבלים, וזאת (א) בנושאים אשר השותף הכללי יקבע כי הם בעלי אופי טכני (לרבות עדכון נספח א' להסכם זה במקרה של הצטרפות שותף מוגבל לשותפות או הגדלת סכום התחייבות של שותף מוגבל או במקרה של העברת זכויות בשותפות); (ב) לשם תיקון טעות סופר או ריפוי חוסר בהירות או סתירה בהוראה כאמור; (ג) כדי להוסיף התחייבות או מצג של השותף הכללי או לשם ויתור על זכות שהוענקה לשותף הכללי; (ד) אם אין בכך אלא כדי לזכות את השותפים המוגבלים; ו-(ה) לשם עמידה בדרישות כל דין או הוראת רשות מוסמכת. השותף הכללי יודיע לשותפים המוגבלים על אודות כל שינוי של הסכם זה בהתאם לאמור בסעיף 23.2 זה בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי.

23.3. על אף האמור בסעיפים 23.1 ו-23.2 לעיל, לא יעשה כל שינוי בהסכם זה, ללא הסכמתו המפורשת של שותף מוגבל מראש ובכתב, אשר יהיה בו כדי (א) לחייב את אותו שותף מוגבל להוסיף ולהעביר לידי השותפות סכומים מעבר לסכום ההתחייבות שלו ; (ב) לשנות את יחסי החלוקה ביחס לאותו שותף מוגבל (למען הסר ספק, למעט שינוי כאמור בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות פדיון או הצטרפות של שותפים מוגבלים ועקב שותף מפר) ; (ג) לפגוע בזכויותיו של אותו שותף מוגבל על פי הסכם זה, באופן לא פרופורציונלי ביחס ליתר השותפים המוגבלים ; או (ד) לשנות את אופן זקיפת הרווחים וההפסדים בחשבון ההון של אותו שותף מוגבל (למען הסר ספק, למעט שינוי כאמור בהתאם להוראות הסכם זה).

23.4. כל שינוי בהסכם שייעשה בהתאם לאמור בסעיף 23 זה יחייב את כל השותפים.

24. **הוראות שונות**

24.1. כל שותף מוגבל מייפה בזאת את כוחו של השותף הכללי באופן בלתי חוזר, להיות מיופה כוחו ולבוא במקומו, בשמו ובנעליו, לחתום בשמו על כל מסמך ולעשות בשמו כל פעולה משפטית הנדרשת בקשר עם יסוד השותפות, כינונה, רישומה, קיומה ופירוקה על פי הפקודה, הוראות כל דין אחר והוראות הסכם זה בלבד.

24.2. למעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, כל צד להסכם זה אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, לגוף או גורם כלשהו.

24.3. ויתור על זכויות על פי הסכם זה לא יהיה תקף, אלא אם נעשה במפורש ובכתב.

24.4. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור להסכם נתונה בידי בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

24.5. קבע בית משפט מוסמך בפסק דין סופי וחלוט כי על הוראה מהוראות הסכם זה להתבטל (לרבות מחמת היותה נגועה באי חוקיות) תפקע הוראה זו ותתבטל מאליה, ויראו אותה כאילו לא נכללה בהסכם זה מלכתחילה, לכל דבר ועניין. שאר הוראות ההסכם יעמדו על תילן, יוותרו בתוקף ויחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין.

24.6. הסכם זה מכיל, ממזג ומבטא את כל המוסכם בין הצדדים לעניין השותפות, כינונה וניהולה, ולעניין זכויות הצדדים וחובותיהם כשותפים בשותפות, ולא יהיה תוקף לכל הצהרה, מצג ו/או התחייבות שקדמו ו/או שהיו תנאי לעשייתו וכל אלה בטלים ומבוטלים בזה אלא אם באו לידי ביטוי מפורש בהוראותיו.

24.7. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להתקשר עם שותף מוגבל, בשמו ובשם השותפות וללא צורך בהסכמת יתר השותפים המוגבלים, במכתב צד או בהסכם נלווה, שיש בו כדי ליצור זכויות, או לשנות את תנאי הסכם זה ביחס לאותו שותף מוגבל, כדי להיענות לנסיבות או דרישות מסוימות של אותו שותף מוגבל (להלן : "**מכתב צד**"), ובלבד שלא יהיה במכתב צד כאמור כדי לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה של כל שותף מוגבל אחר. יראו את הסכם זה כמתוקן ביחס לשותף מוגבל שניתן לו מכתב צד, כדי לתת תוקף לתנאי מכתב הצד ובלבד שלגבי אותו שותף מוגבל - יתר תנאי הסכם זה שמכתב הצד אינו דן בהם יישארו בתוקף. השותפים המוגבלים מסכימים כי התנאים בכל מכתב צד יחולו לגבי השותף המוגבל שניתן לו אותו מכתב צד, וזאת על אף כל הוראה בהסכם זה, על כל נספחיו.

24.8. במקרה שתתעורר שאלה בקשר לפעילותה של השותפות אשר לא הוסדרה באופן ספציפי בהסכם שותפות זה או בפקודה, או שאלה הדורשת פרשנות של הוראות הסכם שותפות זה, השותף הכללי יהא רשאי לקבל את ההחלטה הסופית בקשר לשאלה שהתעוררה כאמור ולפרש את הוראות הסכם זה בתום לב. החלטות השותף הכללי כאמור יחייבו את השותפות וכל אחד מן השותפים המוגבלים לכל דבר ועניין.

24.9. הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו, ולאף צד שלישי לא תהיה זכות תביעה מכוחו או מכוח איזה מסעיפיו או הוראותיו כנגד מי מהצדדים לו, למעט הזכאים לכיסוי כמפורט בסעיף 13 לעיל, אשר לגביהם יחשב הסכם זה כהסכם שנעשה לטובתם כצדדים שלישיים.

24.10. הודעות מכוח הסכם זה, למעט דרישות הון, תשלחנה בכתב לכתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם זה או לכתובת אחרת עליה הודיע בכתב ליתר הצדדים, עם העתק לשותפות. כל הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה בידי הצד הנשגר, תוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד מסירתה

למשלוח בדואר רשום (כנגד אישור מסירה) ; במועד שבו נמסרה בפועל אם נשלחה במסירה ביד ; ובמועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני (אם שוגרה במהלך שעות העבודה המקובלות ביום עסקים, ואם שוגרה במועד אחר – ביום העסקים הראשון שלאחר מועד שיגורה), והכל בתנאי שהצד המשגר יציג אישור פקסימיליה או אישור מסירה בדבר קבלת ההודעה בדואר אלקטרוני לפי העניין.

[דף חתימות בעמוד הבא]

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שותפויות וקרנות אלטרנטיביות מבית אימפקט, שותפות מוגבלת PARTNERSHIPS AND ALTERNATIVE FUNDS BY IMPACT, LIMITED PARTNERSHIP מ.ר. 540297918	טופ גאסטון החזקות בע"מ ח.פ. 514766021
שותפויות וקרנות אלטרנטיביות מבית אימפקט, שותפות מוגבלת השותף הכללי	טופ גאסטון החזקות בע"מ השותף המוגבל הראשוני

על ידי: